



 [https://
srebarnoezero.com/](https://srebarnoezero.com/)

Подобряване на производствения капацитет



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Бенефициент: "Сребърно Езеро 2007" ООД
АДБФП: BG16RFPR001-1.004-2478-C01
Дейността на "Сребърно езеро 2007" ООД е насочена към производството и продажбата на традиционни Български ястия. В ресторанта се ползват висококачествени продукти, проверени доставчици, автентични кулинарни рецепти и много грижа и внимание към ястията.



Съфинансирано от
Европейския съюз



ДО

(Бенефициент- наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 1

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството: <u>Обособена позиция 1 –</u> Трапезен стол масив бук - 120 бр. - р-ри 470/560/870 - материал - основа: масив бук - седалка 40мм еластичен пенополиуретан, тапициран Кресло релакс масив бук - 22 бр. - р-ри 620/660/850 - материал - основа - масив бук - седалка: 40 мм еластичен пенополиуретан, тапициран Маса Лара инокс SQ - 8 бр. -р-ри 800/800/750 Н -основа - метална конструкция от благородна стомана със стъпка при основата 500/500 - плот - изработен от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм и кантиран с ABS кант 2 мм Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук		

- плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на		

възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		

Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ **Словом:** _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



ДО

(Бенефициент - наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
<u>Обособена позиция 2 –</u> Принтер - 5 бр. - Минимални параметри • Тип печат: Термодиректен (без мастило, без касети) • Ширина на хартията: 57 mm • Диаметър на ролката: минимум 40–50 mm • Резолюция: 203 dpi (минимум за четим текст и QR кодове) • Скорост на печат: поне 50 mm/s • Интерфейси: поне един от следните ○ USB ○ Bluetooth ○ RS232 • Захранване: 9–24V • Команди: ESC/POS съвместимост • Дебелина на хартията: 0.06–0.08 mm Рутер - 4 бр. • Стандарт: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) • Честотни ленти: 2.4 GHz + 5 GHz • Ethernet портове: минимум 10/100/1000 Mbps (Gigabit) за WAN и LAN		

• Скорост на безжичен трансфер: реалистично минимум ~1200 Mbps на 5 GHz лента • Сигурност: WPA3 поддръжка • Антени: минимум 2×2 конфигурация (две предавателни и две приемни) <u>Обособена позиция 3 –</u> <i>Смартфон - 8 бр.</i> • Display 6.7" Full HD • Disk 64GB • RAM 2GB • Капацитет на батерията 5000 mAh		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60		

(шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят		

обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ цена в съответствие с единичната/~~общата~~ цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата^{1*}

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____,

в качеството си на _____

на _____, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № _____, със седалище _____ и адрес на управление _____, - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “ _____”,
(наименование на процедурата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Декларирам, че²:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

¹ Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, декларацията се подписва от физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, декларацията се подписва и от това физическо лице..

² Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му., изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице.

2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да бъде отстранен;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:
 - а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
5. По отношение на представляваният от мен кандидат (*посочва се наименованието на кандидата*) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Представляваният от мен кандидат³:

6.1. Няма доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2. Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв. ;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ 20 ____ г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _____

³ невярното се зачертава



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДОГОВОР

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект **BG16RFPR001-1.004-2478**“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави **ОБОРУДВАНЕТО**, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на **ОБОРУДВАНЕТО** преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неverified разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неverified разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неverified разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколkokратни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условията на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условията за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условията за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Д О Г О В О Р

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неверифицирани разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неверифицирани разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неверифицирани разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкостотни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условието на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условието за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условието за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобриване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за избор на изпълнител

по Договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 51 от ЗУСЕФСУ и ПМС №4/11.01.2024 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

във връзка с изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата.

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерий индивидуално, който дава възможност да се оцени и сравни обективно нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на процедурата и техническите спецификации.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително конкретизираните и точно определени отделни показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател:

Методика за оценка по процедурата:

Показател – П (наименование)	Относител но тегло	Макс. възможен брой точки	Символично обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Предложена цена - П ₁	30% (0,30)	100	Т _ц
2. Срок на изпълнение - П ₂	40 % (0,40)	100	Т _д
3. Гаранционно обслужване на оборудването - П ₃	20% (0,20)	100	Т _г
4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П ₄	10% (0,10)	100	Т _п

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Изчислява се „Комплексна оценка“ – (КО) на база критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.

Показател 1 – Предложена цена - Т_ц е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „100“ е максималните точки по показателя;
- „C_{min}“ е най-ниската предложена цена;
- „C_n“ е цената на n-я участник.

Точките по първия показател (П₁) на n-я участник се получават по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$П_1 = T_{ц} \times 0,30$$

- където „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Срок на изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение – 100 точки.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложението с най-кратък срок на изпълнение по следната формула:

$$T_{д} = 100 \times \frac{T_{д \min}}{T_{д n}}, \text{ където:}$$

- „100” са максималните точки по показателя;
- „ТД min” е най-краткият срок на изпълнение;
- „ТД n” е предложението от n-я участник срок на изпълнение.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_2 = T_{д} \times 0,40 \text{ (закръгля се до втория знак след запетайката)}, \text{ където:}$$

- където „0,40” е относителното тегло на показателя.

Срокът на изпълнение се измерва в брой дни и е цяло положително число различно от 0.

Забележка:

С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби:

Минималният срок на изпълнение не може да е по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни, а максималният срок на изпълнение не може да е по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни от сключването на договора за доставка и не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01C01 – 02.06.2026г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 3 – Гаранционно обслужване на оборудването – Т_Г е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$T_{\Gamma} = 100 \times \frac{W_n}{W_{\max}}, \text{ където :}$$

- "100" е максималните точки по показателя ;
- "W n" е гаранционно обслужване в календарни месеци, съдържащ се в оценяваната оферта ;
- "W max" е най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци.

Точките по третия показател (**П з**) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П з = T_{\Gamma} \times 0,20$$

- където 0,20 е относителното тегло на показателя

Забележка: участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 4 – Време за отстраняване на възникнал технически проблем – T_{Π} е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,10.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове по следната формула:

$$T_{\Pi} = 100 \times \frac{\text{Вр.отстр.пробл.} - \min}{\text{Вр.отстр.пробл.} - n}, \text{ където:}$$

- "100" е максималните точки по показателя;
- "Вр.отстр.пробл. - min" е най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- "Вр.отстр.пробл. - n" е предложеното време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове на n-я участник.

Точките по четвъртия показател (П 4) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П 4 = Т_{п} \times 0,10$$

- където 0,10 е относителното тегло на показателя

Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

Комплексната оценка (**КО**) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4$$

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 100 точки.

Участник, класиран от бенефициента на първо място, се определя за изпълнител в рамките на процедура за избор на изпълнители чрез публична покана с предмет

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Забележка:

- ❖ Бенефициентът си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
- ❖ Бенефициентът класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай на равенство на получената комплексна оценка и цена, изпълнител ще бъде избран чрез жребий. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



Образец на изисквания към офертите
от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата¹ има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което е кандидат по процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.

Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва:

1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажменти, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата): Според публичната покана.

¹ Под „процедура“ в настоящия документ се има предвид и всяка отделна обособена позиция, когато предметът на възлагане е разделен на обособени позиции



Образец на публична покана по чл. 51 от
ЗУСЕФСУ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД		
Адрес: ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 67, вх. Б, ет. 1, ап. 3		
Град: Стара Загора	Пощенски код: 6000	Държава: България
За контакти: Христо Георгиев Лице/а за контакт:	Телефон: 0899923232	
Електронна поща: sebarno_ezero@abv.bg	Факс:	
Интернет адрес/и https://srebarnoezero.com/		

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

☒ търговско дружество ☐ юридическо лице с нестопанска цел ☐ друго (моля, уточнете):	☐ обществени услуги ☐ околна среда ☐ икономическа и финансова дейност ☐ здравеопазване ☐ настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ социална закрила ☐ отдих, култура и религия ☐ образование ☐ търговска дейност ☒ друго (моля, уточнете): Код на организацията по КИД 2008-56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
---	--

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

II.1) Описание

II.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

(а) Строителство ☐	(б) Доставки ☐	(в) Услуги ☐
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☐ Рехабилитация, реконструкция ☐ Строително-монтажни работи	× Покупка ☐ Лизинг ☐ Покупка на изплащане ☐ Наем за машини и оборудване ☐ Комбинация от изброените ☐ Други (моля, пояснете)	Категория услуга: № ☐ ☐
Место на изпълнение на строителството: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Место на изпълнение на доставка: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“ код NUTS: BG 344	Место на изпълнение на услугата: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
П.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА: <u>Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.</u> <u>Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.</u> <u>Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.</u>		
П.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): <u>Обособена позиция 1 - 39112100-1 Столове за трапезария; 39113100-8 Кресла; 39143210-1 Маси за трапезария</u> <u>Обособена позиция 2 - 30232100-5 Принтери и плотери; 32413100-2 Рутери</u> <u>Обособена позиция 3 - 32250000-0 Мобилни телефони</u>		
П.1.4) Обособени позиции: да × не ☐ Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
само за една обособена позиция ☐	за една или повече обособени позиции ×	за всички обособени позиции ☐

II.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 19 291,80 евро

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; Рутер - 4 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 880,20 евро.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 1166,56 евро.

Обща прогнозна стойност на процедурата за трите обособени позиции в евро, без ДДС 21 338,56 евро. (двадесет и една хиляди триста тридесет и осем евро и петдесет и шест евроцента)

II.3) Срок на договора

Срок за изпълнение за всички обособени позиции от 20 до 40 календарни дни от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от изтичане срока на изпълнение на АДБФП № BG16RFPR001-1.004-2478-C01 – 11.06.2026г.

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

III.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

Гаранция за добро изпълнение: Неприложимо

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане – За Обособена позиция 1

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане 100%** от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 2

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане 100%** от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-

предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 3

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД заплаща цената спрямо договора, след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, съдържащ следния текст:

Разходите са по проект: BG16RFPR001-1.004,, Подкрепа за семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“ с номер на договора: № BG16RFPR001-1.004-2478-C01

Отнася се за всички обособени позиции.

III.1.3) Възможни изменения в клаузите на договора за изпълнение (след подписването му) и условията, при които те могат да се използват: (когато е приложимо)

Договорът за доставка може да бъде изменен или допълнен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. Всяко изменение или допълване на договора подлежи на съгласуване с УО при наличие на основанията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да × не ☐

Ако да, опишете ги:

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване;

Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:	
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 3. Други документи (ако е приложимо). - Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.	
III.2.2) Икономическо и финансово състояние (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания (когато е приложимо): _____ _____ _____
III.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания (когато е приложимо): _____ _____ _____

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

IV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: (моля, отбележете приложимото)	
най-ниска цена	☐
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл	☐
оптимално съотношение качество – цена	☒
× показатели, посочени в Методиката за оценка	

Показатели: 1. Предложена цена - П 1 2. Срок на изпълнение - П 2 3. Гаранционно обслужване на оборудването - П 3	Тежест 30 % (0,30) 40 % (0,40) 20% (0,20)	Показатели: 4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П 4	Тежест 10% (0,10)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFPR001-1.004-2478-C01

IV.2.2) Срок за подаване на оферти

Дата: **03.02.2026г.**

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) (<https://eumis2020.government.bg>)

IV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

1 <http://www.eufunds.bg> - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

2. <https://eumis2020.government.bg>- (интернет адреса на бенефициента - когато е приложимо)

3. <https://srebarnoezero.com/>

IV.2.5) Срок на валидност на офертите

60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. III.2.1. от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.);
3. Други документи (ако е приложимо).

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. III.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.2.):

- 1.....
- 2.....

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т. III.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.3.):

- 1.....
- 2.....

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3. Документи по т. А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
 - а) Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.

РАЗДЕЛ VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана.
2. Разясненията се публикуват в ИСУН в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
4. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
5. Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.



Условия за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027

Съдържание

I. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2
II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ.....	5
III. ОТГОВОРНОСТ	6
IV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕРЕДНОСТИ	7
V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.....	8
VI. КОМУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТ	8
VII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ.....	9
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	9
IX. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР.....	12
X. СПИРАНЕ, ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И КРАЕН СРОК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	12
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	13
XII. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.....	14
XIII. ПЛАЩАНИЯ	15
XIV. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ	16
XV. ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ.....	17
XVI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	18
XVII. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.....	20



I. Общи задължения

Чл. 1. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо се в Приложение I с оглед изпълнение на предвидените в него цели. Бенефициентът се задължава да спазва условията и изискванията, произтичащи от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) и приложенията към него. Всички указания, давани от УО на ПКПП, във връзка с изпълнението на АДБФП, са задължителни за бенефициента.

Чл. 2. Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с Административния договор, при спазване на принципите за:

- добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност;
- публичност и прозрачност;
- свободна и лоялна конкуренция.

Чл. 3. За пълното и точно изпълнение на проекта Бенефициентът трябва да осигури необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, предвиден в описанието, съдържащо се в Приложение I.

Чл. 4. Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта и Административния договор. Бенефициентът и Управляващият орган са единствените страни (наричани за краткост „страните“) по Административния договор.

Чл. 5. Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са допустими и подлежат на доказване на същото основание, както и разходите, направени от Бенефициента. Основната част от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е приложимо, от неговите партньори.

Чл. 6. Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители, ако естеството на проекта изисква това. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента на договорена безвъзмездна финансова помощ (БФП) от ЕФСУ.

За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и нормативните актове по прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на ЗОП.

В случай че е приложимо, бенефициентът следва да предвиди при възлагането на обществени поръчки прилагането на мерки за опазване на околната среда съгласно приложимите разпоредби на ЗОП и актовете по прилагането му и в съответствие с чл. 47, ал. 1, чл. 47а и чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Когато не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки бенефициентът се задължава да прилага специфичните правилата за определяне на изпълнител от бенефициента на безвъзмездна финансова помощ, предвидени в Глава четвърта от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и приложимата подзаконова нормативна уредба.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЕКОВ 63 ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Без значение от интензитета на помощта, бенефициентът, сключил АДБФП трябва да определи изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана съгласно чл. 50, ал. 1, при спазване на праговете, посочени в чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

В случаите когато стойността на процедурата с предмет доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента/ кандидата за БФП, без данък върху добавената стойност, е по-ниска от посочените стойности в чл. 50 от ЗУСЕФСУ, към първичните платежни документи бенефициентът прилага:

- поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в АДБФП;

- обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници.

При избора на изпълнител следва да се спазва чл. 5к и 5л от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Бенефициентът е длъжен да въвежда информацията за действителните собственици на изпълнителите в „Информационната система за управление и наблюдение” на средствата от Европейски фондове при споделено управление (ЕФСУ), наричана по-нататък (ИСУН).

При подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта, Управляващият орган ще извършва задължителен последващ контрол и проверка за спазване на правилата за избор на изпълнители. Управляващият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента съгласно приложимото законодателство единствено в случаите, в които е приложимо и бенефициентът е изявил желание за това.

При нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП) или на реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за споделено управление, в случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка, Управляващият орган извършва финансови корекции по реда и при условията на приложимото национално и европейско законодателство.

Чл. 7. Бенефициентът е длъжен да сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за сключването му. Срокът спира да тече в случаите, определени с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 8. Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от настоящите Условия за изпълнение, се отнасят и до неговите партньори, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а” и раздел XIV от настоящите Условия за изпълнение, до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица.



Чл. 9. В случаите на проекти, които включват инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции в срок от пет години от окончателното плащане към бенефициента или три години от окончателното плащане към МСП, или в рамките на срока, определен в правилата за държавна помощ, ако е приложим, не се допуска:

- а) прекратяване или преместване на производствена дейност включително на активи извън региона от ниво 2 по NUTS, в който се е получавала подкрепата;
- б) промяна на собствеността на инфраструктура, което носи неправомерно предимство на търговско дружество или публичен субект;
- в) значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на операцията и която би довела до подкопаване на първоначалните ѝ цели.

Активите, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани от Бенефициента, да бъдат нови (неизползвани), амортизируеми (за активите, за които е приложимо), да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с Бенефициента и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта.

При неспазване на посочените изисквания се извършва финансова корекция, пропорционално за периода, за който е налице неизпълнението.

Чл. 10. Когато приносът от фондовете представлява държавна помощ преместване по смисъла на член 14, параграф 16 от Регламент (ЕС) 651/2014 е недопустимо.

Чл. 11. Бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава под наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за период от пет години от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната финансова помощ за съответния актив се възстановява от бенефициента, пропорционално за периода, за който е налице неизпълнението. Бенефициентът се задължава при полагане на необходимата грижа да използва придобитите дълготрайни материални и нематериални активи по предназначение за целите на проекта и в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, без необосновано прекъсване по време на целия период на дълготрайност, определен в чл. 65 на Регламент (ЕС) 2021/1060. Неизползването на активите (временно или изобщо) или използване не по предназначение е основание за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ за съответния актив пропорционално за периода, за който е налице нарушението.

Чл. 12. Бенефициентът се задължава да спазва законодателството в областта на държавните/минималните помощи, като има предвид следното:

- а) не е задължително помощта да бъде предоставена от самата държава, тя може да бъде предоставена от определена от държавата частна или публична посредническа организация;
- б) помощта може да се изразява в спестяване на разходи и предоставяне на услуги на цени по-ниски от пазарните;



в) предвид букви а) и б), Бенефициентът следва да предоставя услуги при равни пазарни условия без нарушаване правилата на конкуренцията.

Чл. 13. Управляващият орган проверява изпълнението на индикаторите и спазването на задължението на Бенефициента по чл. 9. и чл. 11. от настоящите Условия за изпълнение включително и чрез извършване на проверки на място (в някои случаи и внезапни).

II. Задължение за предоставяне на информация и отчитане

Чл. 14. Бенефициентът се задължава да предоставя на Управляващия орган и/или упълномощените от него лица и Счетоводния орган, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта в изрично определения от съответния орган срок, който не може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни.

Чл. 15 В случай че Управляващият орган извършва текуща или последваща оценка на изпълнението на проекта, Бенефициентът се задължава да предостави на УО и/или на лицата, упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на оценката, както и да му/им предостави правата за достъп, предвидени в чл. 77 и чл. 78 от настоящите Условия за изпълнение.

Чл. 16. Не се извършват междинни/финални плащания преди верифициране на разходите, както и преди проведените процедури за възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител да бъдат проверени за съответствие със законодателството и с Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За целта Бенефициентът се задължава в срок до пет работни дни след сключването на договор с избрания изпълнител да уведоми писмено Управляващия орган за подписания договор и да представи документите от провеждането на обществената поръчка/избора на съответния изпълнител, указани в Ръководството за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 17. При всяко искане за междинно/окончателно плащане, Бенефициентът се задължава да представи междинен/окончателен отчет.

Чл. 18. Междинният/ окончателният отчет следва да съдържа:

- всички документи, доказващи изпълнението на извършените дейности и разходи в съответствие с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ.
- информация за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС, заложи в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (вкл. спазване правата и принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания), описание на основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени.



Чл. 19. Междинните/финалните отчети се подават чрез ИСУН. При непълни или некоректно подадени отчети се прилагат разпоредбите на чл. 65 от настоящите Условия за изпълнение.

Чл. 20. Междинният/финалният отчет се представя заедно с всяко искане за плащане. Финалният отчет се представя в срок до два месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

Чл. 21. В случай че Бенефициентът не представи финален отчет на Управляващия орган по указания в чл. 18 и чл. 19 от настоящите Условия за изпълнение формат и в предвидения в чл. 20 от настоящите Условия за изпълнение срок и не изготви мотивирано писмено обяснение, съдържащо обективните причини относно неизпълнението на това си задължение, Управляващият орган има право да прекрати Административния договор по реда на чл. 56, букви „е” и „з” от настоящите Условия за изпълнение и да изиска възстановяване на недължимо платените суми.

Чл. 22. Бенефициентът отговоря за администриране на процеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. При оформяне на исканията за плащане, за документалната отчетност, както и за всички други свои задължения във връзка с получаване на средства от програмата, Бенефициентите са длъжни да прилагат правилата на чл. 186, пар. 4, буква в) от Финансовия регламент 2018/1046, Указанието на министъра на финансите за третиране на ДДС и действащите нормативни актове към момента на изпълнение на Административния договор за определянето на ДДС като „възстановим” и следователно недопустим разход или като „невъзстановим” и следователно допустим разход по ПКИП. Бенефициентът е съгласен компетентният орган по приходите да предоставя информация за него на Управляващия орган и/или Счетоводния орган при поискване.

Чл. 23. При образуване на производства по несъстоятелност/ликвидация или при обявяване в несъстоятелност/ликвидация, бенефициентът се задължава незабавно да уведоми за възникналото обстоятелство Управляващия орган.

III. Отговорност

Чл. 24. Управляващият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите и/или имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него.

Чл. 25. Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от него. Управляващият орган не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или наети от него лица, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

Чл. 26. С оглед ограничаване на неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и осигуряване спазването на разпоредбите на Закона за опазване на



околната среда и Закона за биологичното разнообразие, при изпълнение на проекта бенефициентът носи отговорността за съблюдаването на следните условия:

а) Проекти, попадащи в обхвата на приложенията от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) или извън тях и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) следва да преминат оценка на въздействието върху околната среда и за съвместимостта им с предмета и целите за опазване на защитените зони, както и да изпълнят препоръките, ако такива са предписани, при извършването на такива оценки.

б) При проекти, които ще се изпълняват в близост и в територии, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, бенефициентите следва да предвидят необходимите мерки и да осигурят спазването им при съблюдаване на всички законови изисквания за недопускане отделянето на наднормени вредности в жизнената среда.

в) Бенефициентът следва да осигури съобразяване на проекта със забраните и ограниченията, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако при изпълнението на проектите ще се засягат такива зони.

IV. Конфликт на интереси и нередности

Чл. 27. Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика конфликт на интереси. При изпълнение на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е в конфликт на интереси.

Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица, с които той или членове на неговите управителни и контролни органи са в някое от отношенията по § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, в случай че безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по проекта не би се опорочило по причини, свързани с пряк или косвен личен интерес и тези лица отговарят на изискванията за заеманата длъжност. В тези случаи, преди сключването на договор със съответното лице, бенефициентът следва да представи за изрично одобрение на Управляващия орган, документите във връзка с договора, придружени от мотивирана обосновка за предвидените мерки за спазване на изискванията на изречение първо и необходимостта от сключване на договора с конкретното лице.

Чл. 28. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по Административния договор на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046, както и по смисъла на Закона за противодействие на корупцията.



Чл. 29. (1) При подаден сигнал за нередност проверката по него се извършва по реда, определен с нормативния акт по чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ. Понятието за нередност е дефинирано в чл. 2, пар. 31 от Регламент (ЕС) № 2021/1060.

(2) Бенефициентът може да подава сигнал за нередност при условията и по реда на разпоредбите на ЗУСЕФСУ.

Чл. 30. Бенефициентът се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в настоящия раздел. При установяване на нарушения на тези задължения, Управляващият орган ще извърши финансова корекция на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ и/или може да прекрати едностранно сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ и да поиска възстановяване на средствата по договора.

V. Поверителност

Чл. 31. При спазване на разпоредбите на раздел XIV и раздел XV от настоящите Условия за изпълнение, Управляващият орган, лицата, упълномощени от него, Счетоводния орган и Бенефициентът се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за периода по чл. 82. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазват същите изисквания за поверителност.

Чл. 32. При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, упълномощените от него лица, Счетоводният орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета.

VI. Комуникация и видимост

Чл. 33. По време на изпълнението на проекта и след приключването му бенефициентът се задължава да уведомява обществеността за целта на изпълнявания от него проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез ПКП. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение IX „Комуникация и видимост — членове 47, 49 и 50” от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Неспазването на правилата за комуникация и видимост може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи.

Чл. 34. При всички мерки за комуникация и видимост, предприемани от бенефициента, се предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:

- а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Приложение IX от Регламент (ЕС) 2021/1060;
- б) посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027.



Чл. 35. Бенефициентът включва информацията по чл. 34 във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или към лицата, имащи отношение към изпълнението на проекта, включително в сертификати за участие и други сертификати, при всякакви контакти със средствата за осведомяване, във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари. Всеки документ на Бенефициента в горните случаи трябва да съдържа следното изявление:

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

Чл. 36. По време на изпълнението на проекта Бенефициентът информира обществеността за получената подкрепа, като включва на своя уебсайт - когато такъв съществува и на сайтове в социални медии, кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Чл. 37. Бенефициентът се съгласява Управляващият орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи по проекта, съгласно предвиденото в от Административния договор.

VII. Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване

Чл. 38. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от проекта, докладите и други документи, свързани с него, възникват и принадлежат на Бенефициента.

Чл. 39. Правото на собственост съгласно предвиденото в раздел VII не ограничава правото на Управляващия орган, упълномощените от него лица, Счетоводния орган, националните одитиращи и/или контролиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта, независимо от формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост.

VIII. Изменение на Административния договор



Чл. 40. (1) Административният договор за безвъзмездна финансова помощ и одобреният с него проект се изменят при условията на чл. 39, ал. 1 и ал. 2, съответно чл. 47 от ЗУСЕФСУ.

(2) Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и/или допълван по инициатива на управляващия орган или по искане на бенефициента, когато това се основава на свързани с процедурата промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, произтичаща от стратегически документ, или в съответната програма.

(3) Одобреният с Административния договор проект може да бъде изменян и/или допълван по мотивирано искане на Бенефициента и извън случаите по ал. 2. Промяната не може да води до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 41. При изменение по инициатива на Бенефициента, той трябва да представи мотивирано искане до Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в сила на исканото изменение, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Управляващия орган. Управляващият орган се произнася в срок до 20 работни дни от получаване на искането, като има право да откаже исканото от Бенефициента изменение.

Чл. 42. Изменението влиза в сила след подписване на допълнително споразумение между Управляващия орган и Бенефициента. Бенефициентът няма право да приложи изменението преди да бъде одобрено от Управляващия орган. Допълнително споразумение се сключва в следните случаи:

- а) промяна на първоначалните стойности на конкретните разходи, посочени в бюджета на проекта, когато се извършва преразпределение на средствата, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по типове разходи, както и разделянето, окрупняването и отпадането на конкретни разходи (видове разходи).
- б) промяна на срока на изпълнение на проекта. Бенефициентът може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта, при условие, че срокът не надхвърля максимално допустимия срок за изпълнение, указан в Условията за кандидатстване. Към искането следва да бъдат приложени всички обосноваващи го доказателства.
- в) промяна, водеща до намаляване на първоначално договорения размер на безвъзмездната финансова помощ.

Чл. 43. Изменението влиза в сила след получаване на писмено съгласие от Управляващия орган по реда на чл. 41 от настоящите Условията за изпълнение. Не се сключва допълнително споразумение в следните случаи:

- а) промяна на законния/ите представляващ/и;
- б) промени на минималните технически параметри на оборудването;
- в) промяна в мястото на изпълнение в съответствие с териториалния обхват на процедурата, с изключение на случаите по чл. 45 буква е);
- г) промяна в седалището и/или адреса на управление;



- д) промени в заложените събития (семинари, конференции, обучения и т. н.);
- е) промяна в плана за изпълнение на дейностите;
- ж) промяна в правно-организационната форма;
- з) промяна в бюджета на Административния договор, свързана с прехвърляне на средства в рамките на един тип разходи или прехвърляне на средства от един тип разходи в друг, като отклонението е под 15% от първоначално договорения размер, в случаите когато посоченото е в съответствие с условията за кандидатстване;
- и) които не са изрично посочени в чл. 42 и чл. 45.

Чл. 44. В случаите по чл. 43 Управляващият орган може да не приеме направеното изменение или да даде допълнителни указания на бенефициента, когато:

- а) се нарушават условията на чл. 46 от настоящите Условия за изпълнение;
- б) не е добре обоснована необходимостта от извършването му.

Чл. 45. При настъпване на необходимост от промяна на посочените в настоящия член обстоятелства, бенефициентът следва да уведоми незабавно Управляващия орган и да обоснове необходимостта от извършване на съответната промяна, като допълнително споразумение не се подписва. Бенефициентът има право да приложи изменението, за което е уведомил писмено Управляващия орган, който от своя страна може да възрази в срок от 20 работни дни. Управляващият орган си запазва правото да не приеме направената промяна. Посоченият ред се прилага в следните случаи:

- а) промяна в адреса за кореспонденция и контакти, включително и промяна на лице/а за контакти;
- б) отстраняване на технически грешки в проекта с изключение на промяна на минималните технически и функционални характеристики и индикатори;
- в) уеднаквяване на текстове в Административния договор и/или приложенията към него;
- г) промяна в наименованието на Бенефициента;
- д) промени в действителните собственици и техните данни с изключение на случаите, когато промяната засяга законния/ите представляващ/и на бенефициента;
- е) промяна на мястото (адреса) на изпълнение в рамките на същото населено място.

Чл. 46. Недопустими са следните промени:

- а) Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по тип разходи, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на европейския съюз или в съответните Условия за кандидатстване;
- б) Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта и имат за цел или резултат внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ;
- в) Промени, които биха представлявали нарушение на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, конкурентните условия, заложен в Условията за кандидатстване и



приложимата нормативна уредба към съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

г) Промени, които биха довели до несъответствие на проекта със съответните правила за държавна/ минимална помощ;

д) Промяна на мястото на изпълнение извън региона от ниво 2 по NUTS, в който се получава подкрепата във връзка с чл. 65 от Регламент 2021/1060.

IX. Прехвърляне на права и задължения по Административния договор

Чл. 47. Правата и задълженията по Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето лице без предварително писмено одобрение от Управляващия орган.

X. Спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на Административния договор

Чл. 48. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Управляващия орган и/или упълномощените от него лица за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на проекта.

Чл. 49. В случай, че възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването на проекта твърде трудно или рисковано и се налага временното му спиране изцяло или отчасти, бенефициентът следва да уведоми незабавно Управляващия орган, като му предостави цялата необходима информация.

Всяка от страните може да прекрати Административния договор в съответствие с чл. 56 от настоящите Условия за изпълнение. Ако договорът не е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, както и да уведоми незабавно Управляващия орган и/или упълномощените от него лица за тези свои действия.

Чл. 50. Управляващият орган и/или упълномощените от него лица могат да изискат от Бенефициента да спре временно изпълнението на проекта в цялост или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, включително при съмнение за нередност/и, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано. По преценка на Управляващия орган в този случай административният договор може да бъде прекратен в съответствие с разпоредбите на раздел XI от Условията за изпълнение.

Чл. 51.Срокът на изпълнение на проекта се удължава с толкова време, колкото е изгубено при временното спиране на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в Административния договор, необходими за адаптиране на проекта спрямо новите условия за изпълнение.

Чл. 52. Условията по чл. 48-51 не се прилагат в случаите по чл. 7.

Чл. 53.Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни



задълженията си по Административния договор, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

а) Извънредно обстоятелство не представляват недостатъци в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения. Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по Административния договор, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на извънредно обстоятелство.

б) Без да се засягат разпоредбите на чл. 56 от настоящите Условия за изпълнение, страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

Чл. 54. Бенефициентът носи риска от ненавременно представяне на исканията за счетоводно отчитане на разходите. Управляващият орган уведомява в писмен вид Бенефициента за изтичането на срока по чл. 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060 най-малко 6 месеца преди изтичането му. В съответствие с чл. 63 и чл. 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060 задълженията на Управляващия орган към Бенефициента за всички неизвършени плащания по Административния договор са невалидни, като същият се прекратява по реда на раздел XI от настоящите Условия за изпълнение.

XI. Прекратяване на Административния договор

Чл. 55. Ако някоя от страните счита, че Административният договор повече не може да се изпълнява ефективно, тя следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение, освен в случаите, в които Бенефициентът дължи предоставените му средства от безвъзмездната финансова помощ.

Чл. 56. Управляващият орган има право да прекрати Административния договор с писмено предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в следните случаи:

- а) образуване на производства по несъстоятелност/ликвидация или при обявяване в несъстоятелност/ликвидация;
- б) лице с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо бенефициента е осъдено за извършено престъпление от общ характер, което накърнява финансовите интереси на Европейския съюз;
- в) Бенефициентът или лице с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо бенефициента е извършил административно нарушение при упражняване на професионалната си дейност, установено с влязъл в сила административен акт;



- г) Бенефициентът извърши промяна в правно-организационната си форма или преобразуване и Управляващият орган не е изразил писмено съгласие да продължи договорните отношения с новото или преобразуваното юридическо лице, съгласно чл. 43 от настоящите Условия за изпълнение;
- д) Бенефициентът извърши някоя от промените по чл. 43 и Управляващият орган не изрази писмено съгласие.
- е) Бенефициентът неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по Административния договор и/или приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок до 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на Управляващия орган;
- ж) Бенефициентът не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване;
- з) Бенефициентът не спазва разпоредбите на членове от раздели II, IV, IX, XIV, XV от настоящите Условия за изпълнение;
- и) Бенефициентът декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова помощ, предмет на Административния договор, или представи отчети, които не отразяват действителното положение относно изпълнението на проекта;
- й) Управляващият орган установи недопустимост на Бенефициента, или нередност при изпълнението на проекта.

Чл. 57. В случаите на прекратяване на Административния договор, Управляващият орган може да изиска пълно или частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента възможност да изложи позицията си.

Чл. 58. При прекратяване на Административния договор се прилага и чл. 39 от ЗУСЕФСУ.

ХII. Допустими разходи

Чл. 59. Допустимостта на разходите се определя съгласно разпоредбите и правилата, описани в Регламент (ЕС) 2021/1060, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), съответната подзаконова нормативна уредба, уреждаща националните правила за допустимост на разходите за средствата от Европейските фондове за споделено управление, приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. В допълнение, за да бъдат признати за допустими по проекта, разходите трябва да отговарят и на изискванията, предвидени в Условията за кандидатстване по съответната процедура.

Чл. 60. Всички процентни ограничения по видове разходи, описани в Условията за кандидатстване (ако има такива), се прилагат както на етап оценка на проектното предложение, така и на етап изпълнение и отчитане на проекта.



Чл. 61. Процентните ограничения описани в Условието за кандидатстване (ако има такива) на етап изпълнение, не следва да се прилагат:

- При налагане на финансови корекции по сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- При реализиране на икономии по време на изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не и в случаите на нереализиране на заложи в договора дейности;
- При реализиране на одобрена/допустима дейност за собствена сметка.

ХІІІ. Плащания

Чл. 62. Общата сума, която Управляващият орган ще изплати на Бенефициента, не може да надвишава максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, посочен в Административния договор.

Чл. 63. Управляващият орган извършва авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициента в съответствие с предвиденото в Административния договор и при спазване на условията и разпоредбите на подзаконовия нормативен акт за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

При неизпълнение на част от предвидените дейности по Административния договор Управляващият орган може да не признае изцяло или частично извършените от Бенефициента разходи. Определянето на степента на изпълнение на проекта и извършените дейности по него се основава на приложимите европейски и национални норми, както и на правила утвърдени от Ръководителя на Управляващия орган.

Чл. 64. За всички отчети и документи, представени в съответствие с раздел ІІ от настоящите Условия за изпълнение и представляващи основание за плащане, Управляващият орган се произнася при спазване условията на чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060, ЗУСЕФСУ, приложимите нормативни актове за правилата за плащане, верификация и отчитане пред Счетоводния орган на разходите към момента на изпълнение на Административния договор и съответните Условия за кандидатстване.

Чл. 65. (1) Управляващият орган може да спре срока за произнасяне по дадено искане за плащане/отчет, като уведоми писмено Бенефициента, че искането/отчетът не може да бъде одобрен и са необходими разяснения, корекции и/или допълнителна информация. В такива случаи, Управляващият орган може да изиска разяснения, корекции и/или допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в определения от него срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни от получаване на искането от страна на Бенефициента. Управляващият орган може да определи по-дълъг срок в рамките на максимално допустимия, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ. След получаване на изисканите разяснения, срокът за произнасяне по искането/отчета продължава да тече от датата, следваща датата, на която е получена изисканата информация.



(2) Срокът по ал.1 за преглед и одобрение на искането/отчета не може да бъде спиран общо за повече от един месец съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 66. При започната процедура по администриране на нередност съответният разход/и не се верифицира/т, като може да бъде/ат включен/и в следващо искане за плащане, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 67. Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта, изготвен от регистриран одитор, се прилага към искането за окончателно плащане, в случаите, когато това е предвидено в Административния договор. Одиторът проверява дали декларираните от Бенефициента разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с Административния договор, и изготвя доклад за разходите по образец на Управляващия орган.

Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп, съгласно чл. 77 от настоящите Условия за изпълнение.

Докладът, изготвен от регистриран одитор, придружаващ искането за окончателно плащане, обхваща всички разходи, извършени при изпълнение на Административния договор.

Чл. 68. Сумите, изплащани от Управляващия орган, се превеждат по банковата сметка на Бенефициента, посочена в искането за плащане и финансовата идентификационна форма, съгласно образец на Управляващия орган.

Чл. 69. Управляващият орган извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на Административния договор.

Чл. 70. Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат получаването на печалба в рамките на финансираната дейност или проект. При генериране на печалба бенефициентът възстановява процент от печалбата, съответстващ на финансирането. Под печалба се разбира превишаването на приходите над допустимите разходи по конкретния проект към момента на подаване на искането за окончателно плащане. Прихващане може да бъде извършено и при декларирани и доказани приходи при междинните плащания.

Чл. 71. Всички лихви по получено авансово плащане по Административния договор или евентуални приходи и/или други печалби, генерирани по време на изпълнението на проекта, натрупани върху средства, изплатени от Управляващия орган на Бенефициента, се описват във финалния отчет. Същите се приспадат от окончателното плащане до размера на дължимата сума или се възстановяват на Управляващия орган, в случаите, когато надхвърлят размера на дължимата сума.

XIV. Счетоводна отчетност

Чл. 72. Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на проекта. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да



са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.

Чл. 73. Разходите и плащанията следва да са отразени в счетоводната документация на Бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗУСЕФСУ. Създадените във връзка с изпълнението на проекта счетоводни сметки/система следва да съдържат в наименованието си номера на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 74. Когато Бенефициентът упражнява едновременно дейност в недопустимите сектори по Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията или по Регламент (ЕС) № 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд, посочени в Условието за кандидатстване, и в допустимите сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като Бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. Неизпълнение на посоченото ще доведе до възстановяване на помощта по реда на чл. 13 (1), т. 2 от АДФП.

Чл. 75. В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по Административния договор схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследени и доказани, както и че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи.

Чл. 76. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в раздел II от настоящите Условия за изпълнение, отговарят на тези в счетоводната му система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 79 и чл. 80 от настоящите Условия за изпълнение.

XV. Технически и финансови проверки

Чл. 77. Бенефициентът е длъжен да допуска Управляващия орган, упълномощените от него лица, Счетоводния орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 67 от настоящите Условия за изпълнение, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на документацията му (вкл. и електронни документи) или проверки на място (включително и внезапни), изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните, платежните и счетоводните документи свързани с



финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат до изтичане на сроковете по чл. 79 и чл. 80 от настоящите Условия за изпълнение. Проверките се извършват в съответствие с процедурите, предвидени в приложимото законодателство за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, включително и при спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните данни. Бенефициентът е длъжен да осигурява достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.

Чл. 78. Бенефициентът гарантира, че правата на органите изброени в чл. 77 да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и изпълнители (включително подизпълнители, когато е приложимо). Когато партньор или изпълнител (включително подизпълнители, когато е приложимо) на Бенефициента е международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия.

Чл. 79. (1) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ не представлява държавна/минимална помощ всички документи свързани с изпълнението на проекта се съхраняват за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от Управляващия орган към Бенефициента в съответствие с чл. 82 на Регламент (ЕС) № 2021/1060.

(2) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява минимална помощ съгласно чл. 6, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията, срокът за съхранение на документите е 10 години от датата, на която е отпусната помощта. За дата на предоставяне на помощта се счита датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява държавна помощ съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, срокът за съхранение на документите е 10 години от датата на предоставяне на помощта *ad hoc* или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

Чл. 80. Управляващият орган информира Бенефициента за началната дата, от която текат сроковете по чл. 79. Срокът по чл. 79 спира да тече в случай на съдебно производство или по искане на Европейската комисия.

XVI. Възстановяване

Чл. 81. Бенефициентът се задължава да възстанови на Управляващият орган всички недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получените и неправомерно усвоените средства в 14-дневен срок при условията и по реда на ЗУСЕФСУ и подзаконовата нормативна уредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и



отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

Чл. 82. При възстановяване на дължимите средства преди изтичане на срока по чл. 81 не се дължи лихва за забава, като Бенефициентът се задължава да уведоми писмено Управляващия орган за доброволното възстановяване в срок от 5 работни дни след извършването му.

Чл. 83. В случай че Бенефициентът не възстанови доброволно дължимите средства, Управляващият орган извършва прихващане от последващо плащане по проекта след изтичане на срока по чл. 81 заедно с лихва за забава, начислена от датата, следваща изтичането на този срок, до датата на възстановяване на средствата.

Чл. 84. В случай че Бенефициентът не възстанови доброволно дължимите средства в срока по чл. 81, Управляващият орган може да упражни правото си по учредени или издадени от Бенефициента обезпечения. Тази разпоредба не накърнява правото на страните да договорят разсрочено плащане.

Чл. 85. Дължимите средства по индивидуални финансови корекции, определени на бенефициент – бюджетна организация, които не са възстановени по реда на чл. 81 и чл. 83, подлежат на възстановяване от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиито структури е Бенефициентът.

Чл. 86. Възстановяването на средствата от бюджетните организации по чл. 85 към сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд се отчита като трансфер между бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд. При необходимост се извършват промени по бюджетите съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.

Чл. 87. Възстановяването на средства от първостепенните разпоредители с бюджет може да се извърши и от централния бюджет чрез намаляване по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет на разходи и/или предоставени трансфери и компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.

Чл. 88. Възстановяването на средства от разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 и чл. 13, ал. 4 по реда на ал. 3 от Закона за публичните финанси може да се извърши чрез промяна на бюджетното взаимоотношение със съответния финансиращ бюджет по държавния бюджет и промяна на бюджетното взаимоотношение между централния бюджет и финансиращия бюджет.



Чл. 89. Дължимите средства по индивидуални финансови корекции, определени на бенефициент – бюджетна организация, могат да се възстановяват по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.

Чл. 90. При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в настоящия раздел, УО уведомява Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от окончателното плащане по проекта в случаите на определена индивидуална финансова корекция. В случаите на недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, УО уведомява Националната агенция за приходите в 30-дневен срок от окончателното плащане по проекта и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане. Дължимите вземания се погасяват по реда на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 91. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Управляващият орган, са изцяло за сметка на Бенефициента.

XVII. Приложим закон и уреждане на спорове

Чл. 92. По отношение на Административния договор се прилага законодателството на Република България.

Чл. 93. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие.

Чл. 94. Настоящите Условия за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 имат силата на Общи условия към АДФФП, тъй като с тях се уреждат договорните отношения между УО на ПКПП 2021-2027 и бенефициентите и са неразделна част от АДФФП.

За Възложителя:

Име:

Подпис и печат:

Дата:

За Изпълнителя:

Име:

Подпис и печат:

Дата:



Образец на публична покана по чл. 51 от
ЗУСЕФСУ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД		
Адрес: ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 67, вх. Б, ет. 1, ап. 3		
Град: Стара Загора	Пощенски код: 6000	Държава: България
За контакти: Христо Георгиев Лице/а за контакт:	Телефон: 0899923232	
Електронна поща: sebarno_ezero@abv.bg	Факс:	
Интернет адрес/и https://srebarnoezero.com/		

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

☒ търговско дружество ☐ юридическо лице с нестопанска цел ☐ друго (моля, уточнете):	☐ обществени услуги ☐ околна среда ☐ икономическа и финансова дейност ☐ здравеопазване ☐ настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ социална закрила ☐ отдих, култура и религия ☐ образование ☐ търговска дейност ☒ друго (моля, уточнете): Код на организацията по КИД 2008-56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
---	--

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

II.1) Описание

II.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

(а) Строителство ☐	(б) Доставки ☐	(в) Услуги ☐
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☐ Рехабилитация, реконструкция ☐ Строително-монтажни работи	× Покупка ☐ Лизинг ☐ Покупка на изплащане ☐ Наем за машини и оборудване ☐ Комбинация от изброените ☐ Други (моля, пояснете)	Категория услуга: № ☐ ☐
Место на изпълнение на строителството: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Место на изпълнение на доставка: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“ код NUTS: BG 344	Место на изпълнение на услугата: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
П.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА: <u>Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.</u> <u>Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.</u> <u>Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.</u>		
П.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): <u>Обособена позиция 1 - 39112100-1 Столове за трапезария; 39113100-8 Кресла; 39143210-1 Маси за трапезария</u> <u>Обособена позиция 2 - 30232100-5 Принтери и плотери; 32413100-2 Рутери</u> <u>Обособена позиция 3 - 32250000-0 Мобилни телефони</u>		
П.1.4) Обособени позиции: да × не ☐ Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
само за една обособена позиция ☐	за една или повече обособени позиции ×	за всички обособени позиции ☐

II.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 19 291,80 евро

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; Рутер - 4 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 880,20 евро.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Прогнозна стойност в евро, без ДДС 1166,56 евро.

Обща прогнозна стойност на процедурата за трите обособени позиции в евро, без ДДС 21 338,56 евро. (двадесет и една хиляди триста тридесет и осем евро и петдесет и шест евроцента)

II.3) Срок на договора

Срок за изпълнение за всички обособени позиции от 20 до 40 календарни дни от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от изтичане срока на изпълнение на АДБФП № BG16RFPR001-1.004-2478-C01 – 11.06.2026г.

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

III.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

Гаранция за добро изпълнение: Неприложимо

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане – За Обособена позиция 1

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане 100%** от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 2

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане 100%** от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-

предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Начин на плащане – За Обособена позиция 3

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД заплаща цената спрямо договора, след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, съдържащ следния текст:

Разходите са по проект: BG16RFPR001-1.004,, Подкрепа за семейните предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“ с номер на договора: № BG16RFPR001-1.004-2478-C01

Отнася се за всички обособени позиции.

III.1.3) Възможни изменения в клаузите на договора за изпълнение (след подписването му) и условията, при които те могат да се използват: (когато е приложимо)

Договорът за доставка може да бъде изменен или допълнен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. Всяко изменение или допълване на договора подлежи на съгласуване с УО при наличие на основанията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да × не ☐

Ако да, опишете ги:

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване;

Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:	
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 3. Други документи (ако е приложимо). - Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.	
III.2.2) Икономическо и финансово състояние (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания (когато е приложимо): _____ _____ _____
III.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Неприложимо	Минимални изисквания (когато е приложимо): _____ _____ _____

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

IV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: (моля, отбележете приложимото)	
най-ниска цена	☐
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл	☐
оптимално съотношение качество – цена	☒
× показатели, посочени в Методиката за оценка	

Показатели: 1. Предложена цена - П 1 2. Срок на изпълнение - П 2 3. Гаранционно обслужване на оборудването - П 3	Тежест 30 % (0,30) 40 % (0,40) 20% (0,20)	Показатели: 4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П 4	Тежест 10% (0,10)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFPR001-1.004-2478-C01

IV.2.2) Срок за подаване на оферти

Дата: **03.02.2026г.**

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) (<https://eumis2020.government.bg>)

IV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

1 <http://www.eufunds.bg> - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС

2. <https://eumis2020.government.bg>- (интернет адреса на бенефициента - когато е приложимо)

3. <https://srebarnoezero.com/>

IV.2.5) Срок на валидност на офертите

60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. III.2.1. от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.);
3. Други документи (ако е приложимо).

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. III.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.2.):

- 1.....
- 2.....

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т. III.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.3.):

- 1.....
- 2.....

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3. Документи по т. А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
 - а) Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.

РАЗДЕЛ VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана.
2. Разясненията се публикуват в ИСУН в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
4. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
5. Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.



Образец на изисквания към офертите
от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата¹ има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което е кандидат по процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.

Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва:

1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажменти, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата): Според публичната покана.

¹ Под „процедура“ в настоящия документ се има предвид и всяка отделна обособена позиция, когато предметът на възлагане е разделен на обособени позиции



ДО

(Бенефициент- наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 1

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството: <u>Обособена позиция 1 –</u> Трапезен стол масив бук - 120 бр. - р-ри 470/560/870 - материал - основа: масив бук - седалка 40мм еластичен пенополиуретан, тапициран Кресло релакс масив бук - 22 бр. - р-ри 620/660/850 - материал - основа - масив бук - седалка: 40 мм еластичен пенополиуретан, тапициран Маса Лара инокс SQ - 8 бр. -р-ри 800/800/750 Н -основа - метална конструкция от благородна стомана със стъпка при основата 500/500 - плот - изработен от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм и кантиран с ABS кант 2 мм Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук		

- плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир. Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр. - основа - масивна конструкция с четири крака изработена от масив бук - плот -масивен плот от МДФ,фурнирован с естествен фурнир.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на		

възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		

Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



ДО

(Бенефициент - наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата	Забележка
<u>Обособена позиция 2 –</u> Принтер - 5 бр. - Минимални параметри • Тип печат: Термодиректен (без мастило, без касети) • Ширина на хартията: 57 mm • Диаметър на ролката: минимум 40–50 mm • Резолюция: 203 dpi (минимум за четим текст и QR кодове) • Скорост на печат: поне 50 mm/s • Интерфейси: поне един от следните ○ USB ○ Bluetooth ○ RS232 • Захранване: 9–24V • Команди: ESC/POS съвместимост • Дебелина на хартията: 0.06–0.08 mm Рутер - 4 бр. • Стандарт: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) • Честотни ленти: 2.4 GHz + 5 GHz • Ethernet портове: минимум 10/100/1000 Mbps (Gigabit) за WAN и LAN		

• Скорост на безжичен трансфер: реалистично минимум ~1200 Mbps на 5 GHz лента • Сигурност: WPA3 поддръжка • Антени: минимум 2×2 конфигурация (две предавателни и две приемни) <u>Обособена позиция 3 –</u> <i>Смартфон - 8 бр.“</i> • Display 6.7" Full HD • Disk 64GB • RAM 2GB • Капацитет на батерията 5000 mAh		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60		

(шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят		

обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ цена в съответствие с единичната/~~общата~~ цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за избор на изпълнител

по Договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 51 от ЗУСЕФСУ и ПМС №4/11.01.2024 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

във връзка с изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата.

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерий индивидуално, който дава възможност да се оцени и сравни обективно нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на процедурата и техническите спецификации.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително конкретизираните и точно определени отделни показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател:

Методика за оценка по процедурата:

Показател – П (наименование)	Относител но тегло	Макс. възможен брой точки	Символично обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Предложена цена - П ₁	30% (0,30)	100	Т _ц
2. Срок на изпълнение - П ₂	40 % (0,40)	100	Т _д
3. Гаранционно обслужване на оборудването - П ₃	20% (0,20)	100	Т _г
4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П ₄	10% (0,10)	100	Т _п

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Изчислява се „Комплексна оценка“ – (КО) на база критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.

Показател 1 – Предложена цена - Т_ц е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „100” е максималните точки по показателя;
- „C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- „C_n” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател (П₁) на n-я участник се получават по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$П_1 = T_{ц} \times 0,30$$

- където „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Срок на изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение – 100 точки.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложението с най-кратък срок на изпълнение по следната формула:

$$T_{д} = 100 \times \frac{T_{д \min}}{T_{д n}}, \text{ където:}$$

- „100” са максималните точки по показателя;
- „ТД min” е най-краткият срок на изпълнение;
- „ТД n” е предложението от n-я участник срок на изпълнение.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_2 = T_{д} \times 0,40 \text{ (закръгля се до втория знак след запетайката)}, \text{ където:}$$

- където „0,40” е относителното тегло на показателя.

Срокът на изпълнение се измерва в брой дни и е цяло положително число различно от 0.

Забележка:

С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби:

Минималният срок на изпълнение не може да е по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни, а максималният срок на изпълнение не може да е по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни от сключването на договора за доставка и не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01C01 – 02.06.2026г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 3 – Гаранционно обслужване на оборудването – Т_Г е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, по следната формула:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

$$T_{\Gamma} = 100 \times \frac{W_n}{W_{\max}}, \text{ където :}$$

- "100" е максималните точки по показателя ;
- "W n" е гаранционно обслужване в календарни месеци, съдържащ се в оценяваната оферта ;
- "W max" е най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци.

Точките по третия показател (**П з**) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П з = T_{\Gamma} \times 0,20$$

- където 0,20 е относителното тегло на показателя

Забележка: участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 4 – Време за отстраняване на възникнал технически проблем – T_{Π} е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,10.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове по следната формула:

$$T_{\Pi} = 100 \times \frac{\text{Вр.отстр.пробл.} - \min}{\text{Вр.отстр.пробл.} - n}, \text{ където:}$$

- "100" е максималните точки по показателя;
- "Вр.отстр.пробл. - min" е най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- "Вр.отстр.пробл. - n" е предложеното време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове на n-я участник.

Точките по четвъртия показател (П 4) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П 4 = Т_{п} \times 0,10$$

- където 0,10 е относителното тегло на показателя

Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

Комплексната оценка (**КО**) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4$$

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 100 точки.

Участник, класиран от бенефициента на първо място, се определя за изпълнител в рамките на процедура за избор на изпълнители чрез публична покана с предмет

Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.

Забележка:

- ❖ Бенефициентът си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
- ❖ Бенефициентът класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай на равенство на получената комплексна оценка и цена, изпълнител ще бъде избран чрез жребий. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата^{1*}

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____,

в качеството си на _____

на _____, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № _____, със седалище _____ и адрес на управление _____, - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “ _____”,
(наименование на процедурата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Декларирам, че²:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

¹ Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, декларацията се подписва от физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, декларацията се подписва и от това физическо лице..

² Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му., изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице.

2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да бъде отстранен;
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
4. Не е установено, че:
 - а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
5. По отношение на представляваният от мен кандидат (*посочва се наименованието на кандидата*) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Представляваният от мен кандидат³:

6.1. Няма доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2. Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв. ;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ 20 ____ г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _____

³ невярното се зачертава



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Д О Г О В О Р

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 1 - Трапезен стол масив бук - 120 бр.; Кресло релакс масив бук - 22 бр.; Маса Лара инокс SQ - 8 бр.; Маса трапезна масив бук 90/200 - 2 бр.; Маса трапезна масив бук 90/140 - 6 бр.; Маса трапезна масив бук 90/90 - 13 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неверифицирани разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неверифицирани разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неверифицирани разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкостотни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условието на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условието за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условието за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДОГОВОР

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 01

Днес,.....20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА:

Обособена позиция 2 - Принтер - 5 бр.; 9.Рутер - 4 бр.

Обособена позиция 3 - Смартфон - 8 бр.“

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- **Окончателно плащане** 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП BG16RFPR001-1.004-2478 и настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неverified разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неverified разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неverified разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкостотни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

XII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (*force majeure*) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестията извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.



ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_езеро@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

....., адрес за кореспонденция:

Тел.:, e-mail:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условието на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условието за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условието за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Условия за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027

Съдържание

I. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2
II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ.....	5
III. ОТГОВОРНОСТ	6
IV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕРЕДНОСТИ	7
V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.....	8
VI. КОМУНИКАЦИЯ И ВИДИМОСТ	8
VII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ.....	9
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	9
IX. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР.....	12
X. СПИРАНЕ, ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И КРАЕН СРОК НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	12
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР	13
XII. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.....	14
XIII. ПЛАЩАНИЯ	15
XIV. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ	16
XV. ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ.....	17
XVI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	18
XVII. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.....	20



I. Общи задължения

Чл. 1. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо се в Приложение I с оглед изпълнение на предвидените в него цели. Бенефициентът се задължава да спазва условията и изискванията, произтичащи от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) и приложенията към него. Всички указания, давани от УО на ПКПП, във връзка с изпълнението на АДБФП, са задължителни за бенефициента.

Чл. 2. Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с Административния договор, при спазване на принципите за:

- добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност;
- публичност и прозрачност;
- свободна и лоялна конкуренция.

Чл. 3. За пълното и точно изпълнение на проекта Бенефициентът трябва да осигури необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, предвиден в описанието, съдържащо се в Приложение I.

Чл. 4. Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта и Административния договор. Бенефициентът и Управляващият орган са единствените страни (наричани за краткост „страните“) по Административния договор.

Чл. 5. Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са допустими и подлежат на доказване на същото основание, както и разходите, направени от Бенефициента. Основната част от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е приложимо, от неговите партньори.

Чл. 6. Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители, ако естеството на проекта изисква това. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента на договорена безвъзмездна финансова помощ (БФП) от ЕФСУ.

За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и нормативните актове по прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на ЗОП.

В случай че е приложимо, бенефициентът следва да предвиди при възлагането на обществени поръчки прилагането на мерки за опазване на околната среда съгласно приложимите разпоредби на ЗОП и актовете по прилагането му и в съответствие с чл. 47, ал. 1, чл. 47а и чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Когато не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки бенефициентът се задължава да прилага специфичните правилата за определяне на изпълнител от бенефициента на безвъзмездна финансова помощ, предвидени в Глава четвърта от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и приложимата подзаконова нормативна уредба.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЕКОВ 63 ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Без значение от интензитета на помощта, бенефициентът, сключил АДБФП трябва да определи изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана съгласно чл. 50, ал. 1, при спазване на праговете, посочени в чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

В случаите когато стойността на процедурата с предмет доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента/ кандидата за БФП, без данък върху добавената стойност, е по-ниска от посочените стойности в чл. 50 от ЗУСЕФСУ, към първичните платежни документи бенефициентът прилага:

- поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в АДБФП;

- обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници.

При избора на изпълнител следва да се спазва чл. 5к и 5л от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Бенефициентът е длъжен да въвежда информацията за действителните собственици на изпълнителите в „Информационната система за управление и наблюдение” на средствата от Европейски фондове при споделено управление (ЕФСУ), наричана по-нататък (ИСУН).

При подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта, Управляващият орган ще извършва задължителен последващ контрол и проверка за спазване на правилата за избор на изпълнители. Управляващият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента съгласно приложимото законодателство единствено в случаите, в които е приложимо и бенефициентът е изявил желание за това.

При нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП) или на реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за споделено управление, в случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка, Управляващият орган извършва финансови корекции по реда и при условията на приложимото национално и европейско законодателство.

Чл. 7. Бенефициентът е длъжен да сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за сключването му. Срокът спира да тече в случаите, определени с акта по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 8. Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от настоящите Условия за изпълнение, се отнасят и до неговите партньори, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а” и раздел XIV от настоящите Условия за изпълнение, до всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица.



Чл. 9. В случаите на проекти, които включват инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции в срок от пет години от окончателното плащане към бенефициента или три години от окончателното плащане към МСП, или в рамките на срока, определен в правилата за държавна помощ, ако е приложим, не се допуска:

- а) прекратяване или преместване на производствена дейност включително на активи извън региона от ниво 2 по NUTS, в който се е получавала подкрепата;
- б) промяна на собствеността на инфраструктура, което носи неправомерно предимство на търговско дружество или публичен субект;
- в) значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на операцията и която би довела до подкопаване на първоначалните ѝ цели.

Активите, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани от Бенефициента, да бъдат нови (неизползвани), амортизируеми (за активите, за които е приложимо), да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с Бенефициента и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта.

При неспазване на посочените изисквания се извършва финансова корекция, пропорционално за периода, за който е налице неизпълнението.

Чл. 10. Когато приносът от фондовете представлява държавна помощ преместване по смисъла на член 14, параграф 16 от Регламент (ЕС) 651/2014 е недопустимо.

Чл. 11. Бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава под наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за период от пет години от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната финансова помощ за съответния актив се възстановява от бенефициента, пропорционално за периода, за който е налице неизпълнението. Бенефициентът се задължава при полагане на необходимата грижа да използва придобитите дълготрайни материални и нематериални активи по предназначение за целите на проекта и в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, без необосновано прекъсване по време на целия период на дълготрайност, определен в чл. 65 на Регламент (ЕС) 2021/1060. Неизползването на активите (временно или изобщо) или използване не по предназначение е основание за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ за съответния актив пропорционално за периода, за който е налице нарушението.

Чл. 12. Бенефициентът се задължава да спазва законодателството в областта на държавните/минималните помощи, като има предвид следното:

- а) не е задължително помощта да бъде предоставена от самата държава, тя може да бъде предоставена от определена от държавата частна или публична посредническа организация;
- б) помощта може да се изразява в спестяване на разходи и предоставяне на услуги на цени по-ниски от пазарните;



в) предвид букви а) и б), Бенефициентът следва да предоставя услуги при равни пазарни условия без нарушаване правилата на конкуренцията.

Чл. 13. Управляващият орган проверява изпълнението на индикаторите и спазването на задължението на Бенефициента по чл. 9. и чл. 11. от настоящите Условия за изпълнение включително и чрез извършване на проверки на място (в някои случаи и внезапни).

II. Задължение за предоставяне на информация и отчитане

Чл. 14. Бенефициентът се задължава да предоставя на Управляващия орган и/или упълномощените от него лица и Счетоводния орган, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта в изрично определения от съответния орган срок, който не може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни.

Чл. 15 В случай че Управляващият орган извършва текуща или последваща оценка на изпълнението на проекта, Бенефициентът се задължава да предостави на УО и/или на лицата, упълномощени от него, цялата документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на оценката, както и да му/им предостави правата за достъп, предвидени в чл. 77 и чл. 78 от настоящите Условия за изпълнение.

Чл. 16. Не се извършват междинни/финални плащания преди верифициране на разходите, както и преди проведените процедури за възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител да бъдат проверени за съответствие със законодателството и с Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За целта Бенефициентът се задължава в срок до пет работни дни след сключването на договор с избрания изпълнител да уведоми писмено Управляващия орган за подписания договор и да представи документите от провеждането на обществената поръчка/избора на съответния изпълнител, указани в Ръководството за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 17. При всяко искане за междинно/окончателно плащане, Бенефициентът се задължава да представи междинен/окончателен отчет.

Чл. 18. Междинният/ окончателният отчет следва да съдържа:

- всички документи, доказващи изпълнението на извършените дейности и разходи в съответствие с Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ.
- информация за изпълнението на хоризонталните политики на ЕС, заложи в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (вкл. спазване правата и принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания), описание на основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени.



Чл. 19. Междинните/финалните отчети се подават чрез ИСУН. При непълни или некоректно подадени отчети се прилагат разпоредбите на чл. 65 от настоящите Условия за изпълнение.

Чл. 20. Междинният/финалният отчет се представя заедно с всяко искане за плащане. Финалният отчет се представя в срок до два месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

Чл. 21. В случай че Бенефициентът не представи финален отчет на Управляващия орган по указания в чл. 18 и чл. 19 от настоящите Условия за изпълнение формат и в предвидения в чл. 20 от настоящите Условия за изпълнение срок и не изготви мотивирано писмено обяснение, съдържащо обективните причини относно неизпълнението на това си задължение, Управляващият орган има право да прекрати Административния договор по реда на чл. 56, букви „е” и „з” от настоящите Условия за изпълнение и да изиска възстановяване на недължимо платените суми.

Чл. 22. Бенефициентът отговаря за администриране на процеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. При оформяне на исканията за плащане, за документалната отчетност, както и за всички други свои задължения във връзка с получаване на средства от програмата, Бенефициентите са длъжни да прилагат правилата на чл. 186, пар. 4, буква в) от Финансовия регламент 2018/1046, Указанието на министъра на финансите за третиране на ДДС и действащите нормативни актове към момента на изпълнение на Административния договор за определянето на ДДС като „възстановим” и следователно недопустим разход или като „невъзстановим” и следователно допустим разход по ПКИП. Бенефициентът е съгласен компетентният орган по приходите да предоставя информация за него на Управляващия орган и/или Счетоводния орган при поискване.

Чл. 23. При образуване на производства по несъстоятелност/ликвидация или при обявяване в несъстоятелност/ликвидация, бенефициентът се задължава незабавно да уведоми за възникналото обстоятелство Управляващия орган.

III. Отговорност

Чл. 24. Управляващият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите и/или имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него.

Чл. 25. Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от него. Управляващият орган не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или наети от него лица, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

Чл. 26. С оглед ограничаване на неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и осигуряване спазването на разпоредбите на Закона за опазване на



околната среда и Закона за биологичното разнообразие, при изпълнение на проекта бенефициентът носи отговорността за съблюдаването на следните условия:

а) Проекти, попадащи в обхвата на приложенията от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) или извън тях и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) следва да преминат оценка на въздействието върху околната среда и за съвместимостта им с предмета и целите за опазване на защитените зони, както и да изпълнят препоръките, ако такива са предписани, при извършването на такива оценки.

б) При проекти, които ще се изпълняват в близост и в територии, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, бенефициентите следва да предвидят необходимите мерки и да осигурят спазването им при съблюдаване на всички законови изисквания за недопускане отделянето на наднормени вредности в жизнената среда.

в) Бенефициентът следва да осигури съобразяване на проекта със забраните и ограниченията, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако при изпълнението на проектите ще се засягат такива зони.

IV. Конфликт на интереси и нередности

Чл. 27. Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика конфликт на интереси. При изпълнение на Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е в конфликт на интереси.

Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица, с които той или членове на неговите управителни и контролни органи са в някое от отношенията по § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, в случай че безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по проекта не би се опорочило по причини, свързани с пряк или косвен личен интерес и тези лица отговарят на изискванията за заеманата длъжност. В тези случаи, преди сключването на договор със съответното лице, бенефициентът следва да представи за изрично одобрение на Управляващия орган, документите във връзка с договора, придружени от мотивирана обосновка за предвидените мерки за спазване на изискванията на изречение първо и необходимостта от сключване на договора с конкретното лице.

Чл. 28. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по Административния договор на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046, както и по смисъла на Закона за противодействие на корупцията.



Чл. 29. (1) При подаден сигнал за нередност проверката по него се извършва по реда, определен с нормативния акт по чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕФСУ. Понятието за нередност е дефинирано в чл. 2, пар. 31 от Регламент (ЕС) № 2021/1060.

(2) Бенефициентът може да подава сигнал за нередност при условията и по реда на разпоредбите на ЗУСЕФСУ.

Чл. 30. Бенефициентът се задължава да осигури спазване на всички изисквания, посочени в настоящия раздел. При установяване на нарушения на тези задължения, Управляващият орган ще извърши финансова корекция на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕФСУ и/или може да прекрати едностранно сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ и да поиска възстановяване на средствата по договора.

V. Поверителност

Чл. 31. При спазване на разпоредбите на раздел XIV и раздел XV от настоящите Условия за изпълнение, Управляващият орган, лицата, упълномощени от него, Счетоводния орган и Бенефициентът се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за периода по чл. 82. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазват същите изисквания за поверителност.

Чл. 32. При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, упълномощените от него лица, Счетоводният орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета.

VI. Комуникация и видимост

Чл. 33. По време на изпълнението на проекта и след приключването му бенефициентът се задължава да уведомява обществеността за целта на изпълнявания от него проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез ПКП. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение IX „Комуникация и видимост — членове 47, 49 и 50” от Регламент (ЕС) 2021/1060.

Неспазването на правилата за комуникация и видимост може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи.

Чл. 34. При всички мерки за комуникация и видимост, предприемани от бенефициента, се предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:

- а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Приложение IX от Регламент (ЕС) 2021/1060;
- б) посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027.



Чл. 35. Бенефициентът включва информацията по чл. 34 във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или към лицата, имащи отношение към изпълнението на проекта, включително в сертификати за участие и други сертификати, при всякакви контакти със средствата за осведомяване, във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари. Всеки документ на Бенефициента в горните случаи трябва да съдържа следното изявление:

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <наименование на Бенефициента> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.

Чл. 36. По време на изпълнението на проекта Бенефициентът информира обществеността за получената подкрепа, като включва на своя уебсайт - когато такъв съществува и на сайтове в социални медии, кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Чл. 37. Бенефициентът се съгласява Управляващият орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи по проекта, съгласно предвиденото в от Административния договор.

VII. Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване

Чл. 38. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост върху резултатите от проекта, докладите и други документи, свързани с него, възникват и принадлежат на Бенефициента.

Чл. 39. Правото на собственост съгласно предвиденото в раздел VII не ограничава правото на Управляващия орган, упълномощените от него лица, Счетоводния орган, националните одитиращи и/или контролиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта, независимо от формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост.

VIII. Изменение на Административния договор



Чл. 40. (1) Административният договор за безвъзмездна финансова помощ и одобреният с него проект се изменят при условията на чл. 39, ал. 1 и ал. 2, съответно чл. 47 от ЗУСЕФСУ.

(2) Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и/или допълван по инициатива на управляващия орган или по искане на бенефициента, когато това се основава на свързани с процедурата промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, произтичаща от стратегически документ, или в съответната програма.

(3) Одобреният с Административния договор проект може да бъде изменян и/или допълван по мотивирано искане на Бенефициента и извън случаите по ал. 2. Промяната не може да води до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 41. При изменение по инициатива на Бенефициента, той трябва да представи мотивирано искане до Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в сила на исканото изменение, освен ако са налице особени обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Управляващия орган. Управляващият орган се произнася в срок до 20 работни дни от получаване на искането, като има право да откаже исканото от Бенефициента изменение.

Чл. 42. Изменението влиза в сила след подписване на допълнително споразумение между Управляващия орган и Бенефициента. Бенефициентът няма право да приложи изменението преди да бъде одобрено от Управляващия орган. Допълнително споразумение се сключва в следните случаи:

- а) промяна на първоначалните стойности на конкретните разходи, посочени в бюджета на проекта, когато се извършва преразпределение на средствата, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по типове разходи, както и разделянето, окрупняването и отпадането на конкретни разходи (видове разходи).
- б) промяна на срока на изпълнение на проекта. Бенефициентът може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта, при условие, че срокът не надхвърля максимално допустимия срок за изпълнение, указан в Условията за кандидатстване. Към искането следва да бъдат приложени всички обосноваващи го доказателства.
- в) промяна, водеща до намаляване на първоначално договорения размер на безвъзмездната финансова помощ.

Чл. 43. Изменението влиза в сила след получаване на писмено съгласие от Управляващия орган по реда на чл. 41 от настоящите Условията за изпълнение. Не се сключва допълнително споразумение в следните случаи:

- а) промяна на законния/ите представляващ/и;
- б) промени на минималните технически параметри на оборудването;
- в) промяна в мястото на изпълнение в съответствие с териториалния обхват на процедурата, с изключение на случаите по чл. 45 буква е);
- г) промяна в седалището и/или адреса на управление;



- д) промени в заложените събития (семинари, конференции, обучения и т. н.);
- е) промяна в плана за изпълнение на дейностите;
- ж) промяна в правно-организационната форма;
- з) промяна в бюджета на Административния договор, свързана с прехвърляне на средства в рамките на един тип разходи или прехвърляне на средства от един тип разходи в друг, като отклонението е под 15% от първоначално договорения размер, в случаите когато посоченото е в съответствие с условията за кандидатстване;
- и) които не са изрично посочени в чл. 42 и чл. 45.

Чл. 44. В случаите по чл. 43 Управляващият орган може да не приеме направеното изменение или да даде допълнителни указания на бенефициента, когато:

- а) се нарушават условията на чл. 46 от настоящите Условия за изпълнение;
- б) не е добре обоснована необходимостта от извършването му.

Чл. 45. При настъпване на необходимост от промяна на посочените в настоящия член обстоятелства, бенефициентът следва да уведоми незабавно Управляващия орган и да обоснове необходимостта от извършване на съответната промяна, като допълнително споразумение не се подписва. Бенефициентът има право да приложи изменението, за което е уведомил писмено Управляващия орган, който от своя страна може да възрази в срок от 20 работни дни. Управляващият орган си запазва правото да не приеме направената промяна. Посоченият ред се прилага в следните случаи:

- а) промяна в адреса за кореспонденция и контакти, включително и промяна на лице/а за контакти;
- б) отстраняване на технически грешки в проекта с изключение на промяна на минималните технически и функционални характеристики и индикатори;
- в) уеднаквяване на текстове в Административния договор и/или приложенията към него;
- г) промяна в наименованието на Бенефициента;
- д) промени в действителните собственици и техните данни с изключение на случаите, когато промяната засяга законния/ите представляващ/и на бенефициента;
- е) промяна на мястото (адреса) на изпълнение в рамките на същото населено място.

Чл. 46. Недопустими са следните промени:

- а) Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по тип разходи, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на европейския съюз или в съответните Условия за кандидатстване;
- б) Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта и имат за цел или резултат внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ;
- в) Промени, които биха представлявали нарушение на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, конкурентните условия, заложен в Условията за кандидатстване и



приложимата нормативна уредба към съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

г) Промени, които биха довели до несъответствие на проекта със съответните правила за държавна/ минимална помощ;

д) Промяна на мястото на изпълнение извън региона от ниво 2 по NUTS, в който се получава подкрепата във връзка с чл. 65 от Регламент 2021/1060.

IX. Прехвърляне на права и задължения по Административния договор

Чл. 47. Правата и задълженията по Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето лице без предварително писмено одобрение от Управляващия орган.

X. Спиране, извънредни обстоятелства и краен срок на Административния договор

Чл. 48. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Управляващия орган и/или упълномощените от него лица за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на проекта.

Чл. 49. В случай, че възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването на проекта твърде трудно или рисковано и се налага временното му спиране изцяло или отчасти, бенефициентът следва да уведоми незабавно Управляващия орган, като му предостави цялата необходима информация.

Всяка от страните може да прекрати Административния договор в съответствие с чл. 56 от настоящите Условия за изпълнение. Ако договорът не е прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, както и да уведоми незабавно Управляващия орган и/или упълномощените от него лица за тези свои действия.

Чл. 50. Управляващият орган и/или упълномощените от него лица могат да изискат от Бенефициента да спре временно изпълнението на проекта в цялост или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, включително при съмнение за нередност/и, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано. По преценка на Управляващия орган в този случай административният договор може да бъде прекратен в съответствие с разпоредбите на раздел XI от Условията за изпълнение.

Чл. 51.Срокът на изпълнение на проекта се удължава с толкова време, колкото е изгубено при временното спиране на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в Административния договор, необходими за адаптиране на проекта спрямо новите условия за изпълнение.

Чл. 52. Условията по чл. 48-51 не се прилагат в случаите по чл. 7.

Чл. 53.Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни



задълженията си по Административния договор, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

а) Извънредно обстоятелство не представляват недостатъци в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения. Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по Административния договор, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на извънредно обстоятелство.

б) Без да се засягат разпоредбите на чл. 56 от настоящите Условия за изпълнение, страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

Чл. 54. Бенефициентът носи риска от ненавременно представяне на исканията за счетоводно отчитане на разходите. Управляващият орган уведомява в писмен вид Бенефициента за изтичането на срока по чл. 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060 най-малко 6 месеца преди изтичането му. В съответствие с чл. 63 и чл. 105 от Регламент (ЕС) 2021/1060 задълженията на Управляващия орган към Бенефициента за всички неизвършени плащания по Административния договор са невалидни, като същият се прекратява по реда на раздел XI от настоящите Условия за изпълнение.

XI. Прекратяване на Административния договор

Чл. 55. Ако някоя от страните счита, че Административният договор повече не може да се изпълнява ефективно, тя следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение, освен в случаите, в които Бенефициентът дължи предоставените му средства от безвъзмездната финансова помощ.

Чл. 56. Управляващият орган има право да прекрати Административния договор с писмено предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в следните случаи:

- а) образуване на производства по несъстоятелност/ликвидация или при обявяване в несъстоятелност/ликвидация;
- б) лице с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо бенефициента е осъдено за извършено престъпление от общ характер, което накърнява финансовите интереси на Европейския съюз;
- в) Бенефициентът или лице с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо бенефициента е извършил административно нарушение при упражняване на професионалната си дейност, установено с влязъл в сила административен акт;



- г) Бенефициентът извърши промяна в правно-организационната си форма или преобразуване и Управляващият орган не е изразил писмено съгласие да продължи договорните отношения с новото или преобразуваното юридическо лице, съгласно чл. 43 от настоящите Условия за изпълнение;
- д) Бенефициентът извърши някоя от промените по чл. 43 и Управляващият орган не изрази писмено съгласие.
- е) Бенефициентът неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по Административния договор и/или приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в срок до 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на Управляващия орган;
- ж) Бенефициентът не сключи договор с изпълнител до 12 месеца от изтичането на срока, предвиден за неговото сключване;
- з) Бенефициентът не спазва разпоредбите на членове от раздели II, IV, IX, XIV, XV от настоящите Условия за изпълнение;
- и) Бенефициентът декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова помощ, предмет на Административния договор, или представи отчети, които не отразяват действителното положение относно изпълнението на проекта;
- й) Управляващият орган установи недопустимост на Бенефициента, или нередност при изпълнението на проекта.

Чл. 57. В случаите на прекратяване на Административния договор, Управляващият орган може да изиска пълно или частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента възможност да изложи позицията си.

Чл. 58. При прекратяване на Административния договор се прилага и чл. 39 от ЗУСЕФСУ.

ХII. Допустими разходи

Чл. 59. Допустимостта на разходите се определя съгласно разпоредбите и правилата, описани в Регламент (ЕС) 2021/1060, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), съответната подзаконова нормативна уредба, уреждаща националните правила за допустимост на разходите за средствата от Европейските фондове за споделено управление, приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. В допълнение, за да бъдат признати за допустими по проекта, разходите трябва да отговарят и на изискванията, предвидени в Условията за кандидатстване по съответната процедура.

Чл. 60. Всички процентни ограничения по видове разходи, описани в Условията за кандидатстване (ако има такива), се прилагат както на етап оценка на проектното предложение, така и на етап изпълнение и отчитане на проекта.



Чл. 61. Процентните ограничения описани в Условието за кандидатстване (ако има такива) на етап изпълнение, не следва да се прилагат:

- При налагане на финансови корекции по сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- При реализиране на икономии по време на изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не и в случаите на нереализиране на заложи в договора дейности;
- При реализиране на одобрена/допустима дейност за собствена сметка.

XIII. Плащания

Чл. 62. Общата сума, която Управляващият орган ще изплати на Бенефициента, не може да надвишава максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, посочен в Административния договор.

Чл. 63. Управляващият орган извършва авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициента в съответствие с предвиденото в Административния договор и при спазване на условията и разпоредбите на подзаконовия нормативен акт за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

При неизпълнение на част от предвидените дейности по Административния договор Управляващият орган може да не признае изцяло или частично извършените от Бенефициента разходи. Определянето на степента на изпълнение на проекта и извършените дейности по него се основава на приложимите европейски и национални норми, както и на правила утвърдени от Ръководителя на Управляващия орган.

Чл. 64. За всички отчети и документи, представени в съответствие с раздел II от настоящите Условия за изпълнение и представляващи основание за плащане, Управляващият орган се произнася при спазване условията на чл. 74 от Регламент (ЕС) 2021/1060, ЗУСЕФСУ, приложимите нормативни актове за правилата за плащане, верификация и отчитане пред Счетоводния орган на разходите към момента на изпълнение на Административния договор и съответните Условия за кандидатстване.

Чл. 65. (1) Управляващият орган може да спре срока за произнасяне по дадено искане за плащане/отчет, като уведоми писмено Бенефициента, че искането/отчетът не може да бъде одобрен и са необходими разяснения, корекции и/или допълнителна информация. В такива случаи, Управляващият орган може да изиска разяснения, корекции и/или допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в определения от него срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни от получаване на искането от страна на Бенефициента. Управляващият орган може да определи по-дълъг срок в рамките на максимално допустимия, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ. След получаване на изисканите разяснения, срокът за произнасяне по искането/отчета продължава да тече от датата, следваща датата, на която е получена изисканата информация.



(2) Срокът по ал.1 за преглед и одобрение на искането/отчета не може да бъде спиран общо за повече от един месец съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 66. При започната процедура по администриране на нередност съответният разход/и не се верифицира/т, като може да бъде/ат включен/и в следващо искане за плащане, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.

Чл. 67. Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта, изготвен от регистриран одитор, се прилага към искането за окончателно плащане, в случаите, когато това е предвидено в Административния договор. Одиторът проверява дали декларираните от Бенефициента разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с Административния договор, и изготвя доклад за разходите по образец на Управляващия орган.

Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп, съгласно чл. 77 от настоящите Условия за изпълнение.

Докладът, изготвен от регистриран одитор, придружаващ искането за окончателно плащане, обхваща всички разходи, извършени при изпълнение на Административния договор.

Чл. 68. Сумите, изплащани от Управляващия орган, се превеждат по банковата сметка на Бенефициента, посочена в искането за плащане и финансовата идентификационна форма, съгласно образец на Управляващия орган.

Чл. 69. Управляващият орган извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на Административния договор.

Чл. 70. Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или резултат получаването на печалба в рамките на финансираната дейност или проект. При генериране на печалба бенефициентът възстановява процент от печалбата, съответстващ на финансирането. Под печалба се разбира превишаването на приходите над допустимите разходи по конкретния проект към момента на подаване на искането за окончателно плащане. Прихващане може да бъде извършено и при деклариран и доказани приходи при междинните плащания.

Чл. 71. Всички лихви по получено авансово плащане по Административния договор или евентуални приходи и/или други печалби, генерирани по време на изпълнението на проекта, натрупани върху средства, изплатени от Управляващия орган на Бенефициента, се описват във финалния отчет. Същите се приспадат от окончателното плащане до размера на дължимата сума или се възстановяват на Управляващия орган, в случаите, когато надхвърлят размера на дължимата сума.

XIV. Счетоводна отчетност

Чл. 72. Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на проекта. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да



са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.

Чл. 73. Разходите и плащанията следва да са отразени в счетоводната документация на Бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗУСЕФСУ. Създадените във връзка с изпълнението на проекта счетоводни сметки/система следва да съдържат в наименованието си номера на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 74. Когато Бенефициентът упражнява едновременно дейност в недопустимите сектори по Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията или по Регламент (ЕС) № 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд, посочени в Условието за кандидатстване, и в допустимите сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като Бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. Неизпълнение на посоченото ще доведе до възстановяване на помощта по реда на чл. 13 (1), т. 2 от АДФП.

Чл. 75. В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по Административния договор схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследени и доказани, както и че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи.

Чл. 76. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в раздел II от настоящите Условия за изпълнение, отговарят на тези в счетоводната му система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 79 и чл. 80 от настоящите Условия за изпълнение.

XV. Технически и финансови проверки

Чл. 77. Бенефициентът е длъжен да допуска Управляващия орган, упълномощените от него лица, Счетоводния орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 67 от настоящите Условия за изпълнение, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на документацията му (вкл. и електронни документи) или проверки на място (включително и внезапни), изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните, платежните и счетоводните документи свързани с



финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат до изтичане на сроковете по чл. 79 и чл. 80 от настоящите Условия за изпълнение. Проверките се извършват в съответствие с процедурите, предвидени в приложимото законодателство за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, включително и при спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните данни. Бенефициентът е длъжен да осигурява достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.

Чл. 78. Бенефициентът гарантира, че правата на органите изброени в чл. 77 да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и изпълнители (включително подизпълнители, когато е приложимо). Когато партньор или изпълнител (включително подизпълнители, когато е приложимо) на Бенефициента е международна организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия.

Чл. 79. (1) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ не представлява държавна/минимална помощ всички документи свързани с изпълнението на проекта се съхраняват за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от Управляващия орган към Бенефициента в съответствие с чл. 82 на Регламент (ЕС) № 2021/1060.

(2) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява минимална помощ съгласно чл. 6, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията, срокът за съхранение на документите е 10 години от датата, на която е отпусната помощта. За дата на предоставяне на помощта се счита датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) В случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява държавна помощ съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, срокът за съхранение на документите е 10 години от датата на предоставяне на помощта *ad hoc* или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

Чл. 80. Управляващият орган информира Бенефициента за началната дата, от която текат сроковете по чл. 79. Срокът по чл. 79 спира да тече в случай на съдебно производство или по искане на Европейската комисия.

XVI. Възстановяване

Чл. 81. Бенефициентът се задължава да възстанови на Управляващият орган всички недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получените и неправомерно усвоените средства в 14-дневен срок при условията и по реда на ЗУСЕФСУ и подзаконовата нормативна уредба за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и



отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

Чл. 82. При възстановяване на дължимите средства преди изтичане на срока по чл. 81 не се дължи лихва за забава, като Бенефициентът се задължава да уведоми писмено Управляващия орган за доброволното възстановяване в срок от 5 работни дни след извършването му.

Чл. 83. В случай че Бенефициентът не възстанови доброволно дължимите средства, Управляващият орган извършва прихващане от последващо плащане по проекта след изтичане на срока по чл. 81 заедно с лихва за забава, начислена от датата, следваща изтичането на този срок, до датата на възстановяване на средствата.

Чл. 84. В случай че Бенефициентът не възстанови доброволно дължимите средства в срока по чл. 81, Управляващият орган може да упражни правото си по учредени или издадени от Бенефициента обезпечения. Тази разпоредба не накърнява правото на страните да договорят разсрочено плащане.

Чл. 85. Дължимите средства по индивидуални финансови корекции, определени на бенефициент – бюджетна организация, които не са възстановени по реда на чл. 81 и чл. 83, подлежат на възстановяване от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиито структури е Бенефициентът.

Чл. 86. Възстановяването на средствата от бюджетните организации по чл. 85 към сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд се отчита като трансфер между бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд. При необходимост се извършват промени по бюджетите съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.

Чл. 87. Възстановяването на средства от първостепенните разпоредители с бюджет може да се извърши и от централния бюджет чрез намаляване по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет на разходи и/или предоставени трансфери и компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет и сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.

Чл. 88. Възстановяването на средства от разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 и чл. 13, ал. 4 по реда на ал. 3 от Закона за публичните финанси може да се извърши чрез промяна на бюджетното взаимоотношение със съответния финансиращ бюджет по държавния бюджет и промяна на бюджетното взаимоотношение между централния бюджет и финансиращия бюджет.



Чл. 89. Дължимите средства по индивидуални финансови корекции, определени на бенефициент – бюджетна организация, могат да се възстановяват по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.

Чл. 90. При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в настоящия раздел, УО уведомява Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от окончателното плащане по проекта в случаите на определена индивидуална финансова корекция. В случаите на недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, УО уведомява Националната агенция за приходите в 30-дневен срок от окончателното плащане по проекта и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане. Дължимите вземания се погасяват по реда на чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 91. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Управляващият орган, са изцяло за сметка на Бенефициента.

XVII. Приложим закон и уреждане на спорове

Чл. 92. По отношение на Административния договор се прилага законодателството на Република България.

Чл. 93. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие.

Чл. 94. Настоящите Условия за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 имат силата на Общи условия към АДФФП, тъй като с тях се уреждат договорните отношения между УО на ПКПП 2021-2027 и бенефициентите и са неразделна част от АДФФП.

За Възложителя:

Име:

Подпис и печат:

Дата:

За Изпълнителя:

Име:

Подпис и печат:

Дата:



Образец на публична покана по чл. 51 от
ЗУСЕФСУ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД		
Адрес: ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 67, вх. Б, ет. 1, ап. 3		
Град: Стара Загора	Пощенски код: 6000	Държава: България
За контакти: Христо Георгиев Лице/а за контакт:	Телефон: 0899923232	
Електронна поща: seabarno_ezero@abv.bg	Факс:	
Интернет адрес/и https://srebarnoezero.com/		

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и

☒ търговско дружество ☐ юридическо лице с нестопанска цел ☐ друго (моля, уточнете):	☐ обществени услуги ☐ околна среда ☐ икономическа и финансова дейност ☐ здравеопазване ☐ настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ социална закрила ☐ отдих, култура и религия ☐ образование ☐ търговска дейност ☒ друго (моля, уточнете): Код на организацията по КИД 2008-56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
---	--

РАЗДЕЛ II.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

II.1) Описание

II.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)		
(а) Строителство ☐	(б) Доставки ☐	(в) Услуги ☐
☐ Изграждане ☐ Проектиране и изпълнение ☐ Рехабилитация, реконструкция ☐ Строително-монтажни работи	× Покупка ☐ Лизинг ☐ Покупка на изплащане ☐ Наем за машини и оборудване ☐ Комбинация от изброените ☐ Други (моля, пояснете)	Категория услуга: № ☐ ☐
Място на изпълнение на строителството: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Място на изпълнение на доставка: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“ код NUTS: BG 344	Място на изпълнение на услугата: код NUTS: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
II.1.2) Описание на предмета на процедурата: „Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр. Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр. Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр. Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр. Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр. Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр. Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр. Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.		
II.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): Обособена позиция 1 - 39711340-4 Уред за приготвяне на храна Обособена позиция 2 - 39711361-7 Ел.фурни Обособена позиция 3 - 39711120-6 Фризери Обособена позиция 4 - 39711130-9 Хладилници Обособена позиция 5 - 42959000-3 Миялни машини за съдове, различни от тези за домакински цели Обособена позиция 6 - 39312100-3 Машини за нарязване на месо Обособена позиция 7 - 42921300-1 Машини за опаковане и пакетиране Обособена позиция 8 - 30000000-9 Компютърни и офис машини; 39121000-6 Бюра и маси;		

Обособена позиция 9 - 39711310-5 Електрически уреди за приготвяне на кафе		
II.1.4) Обособени позиции: да ☒ не ☐		
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени <i>(отбележете само едно)</i> :		
само за една обособена позиция ☐	за една или повече обособени позиции ☒	за всички обособени позиции ☐

II.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем <i>(включително всички обособени позиции, когато е приложимо)</i> Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр Прогнозна стойност в евро, без ДДС 5 918.08 евро. Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 7 691.44 евро. Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 3 419.72 евро. Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр Прогнозна стойност в евро, без ДДС 15 819.17 евро. Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 7 067.58 евро. Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 1 064.84 евро. Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 2 911.71 евро. Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр. 13. Работно място - 3 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 3 919.51 евро Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр. Прогнозна стойност в евро, без ДДС 5 131.87 евро.
Обща прогнозна стойност на процедурата за девет обособени позиции в евро, без ДДС 52 943.92. (петдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и три евро и деветдесет и два евроцента)

II.3) Срок на договора

Срок за изпълнение за всички обособени позиции от 20 до 40 календарни дни от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от изтичане срока на изпълнение на АДБФП № BG16RFPR001-1.004-2478-C01 – 11.06.2026г.
--

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

III.1.1) Изискуеми гаранции <i>(когато е приложимо)</i> Гаранция за добро изпълнение: Неприложимо Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.
III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат Начин на плащане – За Всички обособени позиции Заплащането ще се извърши по банков път както следва: - 50% - при готовност за експедиция - 50% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка, но не по-късно от срока на договора за финансиране. Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал. - СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД заплаща цената спрямо договора, след предоставяне от страна на изпълнителя на съответния разходооправдателен документ, съдържащ следния текст: Разходите са по проект: BG16RFPR001-1.004,, Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ с номер на договора: № BG16RFPR001-1.004-2478-C01 Отнася се за всички обособени позиции.
III.1.3) Възможни изменения в клаузите на договора за изпълнение (след подписването му) и условията, при които те могат да се използват: <i>(когато е приложимо)</i> Договорът за доставка може да бъде изменен или допълнен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. Всяко изменение или допълване на договора подлежи на съгласуване с УО при наличие на основанията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.
III.1.4) Други особени условия <i>(когато е приложимо)</i> да ☒ не ☐ Ако да, опишете ги: Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване;

Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Правен статус	
Изискуеми документи:	
1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 3. Други документи (ако е приложимо). - Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.	
III.2.2) Икономическо и финансово състояние (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация:	Минимални изисквания <i>(когато е приложимо)</i>: Кандидатът трябва да има специфичен оборот, реализиран от изпълнени доставки, *еднакви или сходни с предмета на обособените позиции, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, равен или превишаващ 2 пъти прогнозната стойност на обособената позиция, за която се кандидатства. *Под еднакви или сходни с предмета на обособените позиции доставки, следва да се разбира доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване е ел. уреди.
Копия от отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – заверени от кандидата с подпис, печат и текста „Вярно с оригинала“	

III.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)	
Изискуеми документи и информация: Справка за изпълнени доставки, *еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Справката следва да съдържа подпис, печат и минимум следната информация: • Дата на сключване на договора; • Период на изпълнение; • Предмет на договора; • Възложител/Изпълнител; • Стойност на доставката.	Минимални изисквания (когато е приложимо): Кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 (една) и максимум 3 (три) доставки, *еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. <i>Под еднакви или сходни с предмета на обособените позиции доставки следва да се разбира доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и електроуреди.</i>

РАЗДЕЛ IV ПРОЦЕДУРА

IV.1) Критерий за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: (моля, отбележете приложимото)			
най-ниска цена		☐	
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл		☐	
оптимално съотношение качество – цена		×	
× показатели, посочени в Методиката за оценка			
<u>Показатели:</u>		<u>Показатели:</u>	
1. Предложена цена - П 1	Тежест 30 % (0,30)	4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П 4	Тежест 10% (0,10)
2. Срок на изпълнение - П 2	40 % (0,40)		
3. Гаранционно	20% (0.20)		

обслужване на оборудването - П З			

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR001-1.004-2478-C01
IV.2.2) Срок за подаване на оферти Дата: 07.04.2026г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) (https://eumis2020.government.bg)
IV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 1. http://www.eufunds.bg - интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС 2. https://eumis2020.government.bg - (интернет адреса на бенефициента - когато е приложимо) 3. https://srebarnoezero.com/
IV.2.5) Срок на валидност на офертите 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти.

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.);

3. Други документи (ако е приложимо).

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. III.2.2 от настоящата публична покана (*Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.2.*):

Копия от отчета за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т. III.2.3 от настоящата публична покана (*Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т. III.2.3.*):

Справка за изпълнени доставки, *еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Г. Други изискуеми от кандидата документи:

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);
3. Документи по т. А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства (*посочват се от бенефициента*):
 - а) Техническа документация/каталози на производители и др. на български или английски език, с които се доказва техническото съответствие на оборудването с минималните технически и функционални изисквания. Липсата на такива в офертата на кандидата ще доведе до отстраняването му от процедурата.

РАЗДЕЛ VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана.
2. Разясненията се публикуват в ИСУН в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
4. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
5. Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.



Образец на изисквания към офертите
от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия.

Кандидатът в процедурата¹ има право да представи само една оферта.

Офертата следва да е изготвена съобразно образца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което е кандидат по процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.

Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и включва:

1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажменти, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на конкретния обект на процедурата): Според публичната покана.

¹ Под „процедура“ в настоящия документ се има предвид и всяка отделна обособена позиция, когато предметът на възлагане е разделен на обособени позиции



ДО

(Бенефициент- наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на ДМА“

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството: <u>Обособена позиция 1 –</u> <u>Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр</u> - Електрически фритюрник с 2 вани, всяка с вместимост - 21 литра. -Изработен от неръждаема стомана AISI-304 с горен плот с дебелина 2 мм. - Студена зона в долната част на ваната. - Температурен диапазон от +60°C до +200°C. - Стандартно оборудван с 2 кошници, всяка с размери - 130/330/130 мм. -Бутоните за управление да са върху защитна основа, която спира проникването на вода. - Ниво на водонепропускливост IPX5.		

<u>Обособена позиция 2 -</u> <i>Конвектомат - 1 бр.;</i> -Тяло изработено от неръждаема стомана AISI-304, интериор с ефект като полирано огледало. - Врата с троен стъклопакет и вентилация. - Директна пара. - Да регулира температурата, влажността, скоростта на въздуха и необходимо време за получаване на желания резултат. - iFunction възможност за готвене през нощта, су-вид, ферментация, пастьоризация, дехидратация. -iClima (управление и регулиране на влажността с точност 10% и количеството кислород). -Режими на готвене: пара с ниска температура 30-98°, пара при 99°, супер, пара при 100- 130°, комбинация 30-300° и конвекция 30-300°. -2.8” дисплей с бутони и електронен контрол. -Регистрационна система по HACCP. Fagor Recipe -Center, където се съхраняват желани рецепти. -Капацитет 6 GN1/1 или 5 тави 60x40. <i>База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.</i> Размер в мм. 898/817/650 База под конвектомат с водачи за 7 тави <u>Обособена позиция 3 –</u> <i>Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.;</i> -Производителност 37 kg/ 24h, за плътни кубчета лед M/ 22 гр. Водно охлаждане. -Корпус от неръждаема стомана AISI304. -Компресор 400 W/230V 50 Hz, хладилен агент R290. -Резервоар за лед от полистирен, капацитет 15 кг. -Температурен клас "Т": до 40°C. Размер в мм. 435/605/695 <i>Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.</i> -Производителност 60 kg/24h. -Размери: 515x645x840mm (Крака + 12-20mm) -Корпус от неръждаема стомана AISI304 -Водно охлаждане -Входяща мощност: 460W		
---	--	--

-Температура на въздуха: 5–40°C -Температура на водата: 5–35°C -Налягане: 0,7–6 bar -Кубчета: цилиндрична форма, М-22гр, -Производителност: кондензационна система въздух-65, вода 59 Kg/d -Машините работят с таймер и термостат -Съхранение/ капацитет бункер: 30кг -Хладилен газ: R290 <u>Обособена позиция 4 –</u> <i>Хладилна маса с три врати - 3 бр.;</i> -Среднотемпературна (0°C, +8°C), неръждаема стомана, 50мм полиуретанова изолация с плътност 40кг/м³, -3 врати с автоматично затваряне, хладилен агент R-600A, -заден борд 10см, -дигитален електронен контрол на температурата и размразяването, вместимост 428л. Енергиен клас C. -Годишна консумация на електроенергия 931kWh. -Размери в мм. 1792/700/850 <i>Хладилен шкаф с две врати - 3 бр</i> -Нискотемпературен шкаф с две врати, изработен от неръждаема стомана. -Дебелина на изолацията 6см. -Статично охлаждане , -Вграден агрегат за лесно почистване, електронен контрол на температурата, самозатваряща се врата, -Вградена ключалка на вратата -Регулируеми по височина крака от неръждаема стомана -Шест пластифицирани решетки GN 2/1 – Температурен режим: от -18°C до -22°C, хладилен агент R290, -Обем: 1325 литра. -Размер в мм. 1480/828/2050 <u>Обособена позиция 5 –</u> <i>Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.;</i> -Изработена от неръждаема стомана AISI-304. -4 работни цикъла - 90", 120", 180" и 600". Миеща помпа 0.6kW. Консумация на вода 2.4л/цикъл. Вместимост на резервоара 33л. Нагревател на резервоара 4.5kW. Вместимост на бойлера 9л. Нагревател на бойлера 6kW. Филтри в резервоара от неръждаема стомана AISI 304.		
--	--	--

Магнитен ключ за отваряне на капака. Светъл отвор 430мм. Двойни миещи и плакнещи рамена от неръждаема стомана AISI 304. Вградени диспенсъри за препарати за миене и плакнене. Степен на водоустойчивост IPX4. Снабдена с 2 кошници 500x500, 1 контейнер за прибори и 1 за чаши. Продуктивност: 40 кошници или 720 чинии/час. Електрозахранване: 220-400V/50Hz. Налягане на водата - мин. 2bar - макс. 4bar. Размер в мм. 630/750/1465 <i>Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.</i> -Изработена от неръждаема стомана AISI-304.Машини с изключително устойчиви бутони за управление. - Кошове 400 x 400 мм. - 120s фиксиран цикъл на пране и максимално производство от 30 кошници/час. - Полезна вътрешна височина 270 мм. - Резервоар с обем 15 литра, с нагревателен елемент 2 kW. - Бойлер с обем 4 литра, с нагревателен елемент 2,8 kW. - Студен модел, Ръчен бутон за последно студено изплакване. Размер в мм. 470/520/720 <u>Обособена позиция 6 –</u> <i>Месомелачка - 1 бр.</i> -Производителност на месомелачката: 100-160 кг на час 0,75kW -Ø52 отвор за месо -Ø6 отвори на решетката -Размер в мм. 400/290/510 <u>Обособена позиция 7 –</u> <i>Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.</i> -Вакуум машина с уплътнителна лента 320мм, тяло и камера от неръждаема стомана, прозрачен капак от високоустойчив поликарбонат, вакуум помпа 10m³/h, -Размер на камерата 330x360x155мм. -Всички функции да се контролират от микропроцесор, което да позволява контрол на точно желаня процент вакуум в камерата.		
---	--	--

-Функция Plus vacuum, която да позволява допълнително вакуумиране след достигането на 99% вакуум. -LED дисплей, показващ всяка фаза от процеса. -STOP бутон позволява прекратяването на всяка една фаза и преминаването към следващата, брояч за работните часове и индикатор за смяна на маслото, двойно запечатване, налягане 2mbar. -Размер в мм. 384/465/403		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал		

технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е		

включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- 50% - при готовност за експедиция

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

- 50% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка, но не по-късно от срока на договора за финансиране. Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ цена в съответствие с единичната/~~общата~~ цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



ДО

(Бенефициент- наименование)

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

(наименование на предмета на процедурата)

Кандидатът подава оферта за Обособена позиция 8, 9

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,

тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК /Булстат: _____,

представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на ДМА“

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да използвам подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД <i>(наименование на бенефициента)</i>	Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството: <u>Обособена позиция 8 –</u> Централен компютър - 1 бр -(SQL Server + WEB Server) - Intel Core i7-13xxx, - RAM 16GB DDR4 , - 1TB SSD + 512 GB SSD, KB, - Mouse, - 3 x RS232, - Монитор 17” LCD Touch Screen - Windows 11 Pro . Работно място - 3 бр. - Intel Core i3-13xxx, - RAM 8GB DDR4, - 512GB SSD, KB, Mouse, - 2 x RS232, Монитор 17” LCD Touch Screen, - Windows 11 Pro <u>Обособена позиция 9 -</u> Кафе Машини - 3 бр. -Размер-H419*W280*D446 -Тегло-22кг -Бойлер -1.8л		

-Мощност -1.8Kw -Капацитет на резервоара за вода -3л -Налягане на помпа -15bar -Захранване -220-240V/50-60Hz		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците трябва да са в състояние да предоставят: Гаранционно обслужване на оборудването: - Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване. - Време за отстраняване на възникнал технически проблем: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг		

комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Участниците са длъжни да представят следните документи за оборудването: ➤ Гаранционна карта; ➤ Технически спецификации/ паспорт и/или декларации от производителите, съдържащи оферираните параметри на оборудването.		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Кандидатите следва да предоставят обучение на персонала на „СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД след доставка и монтаж на оборудването, непосредствено преди подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Обучението следва да е за сметка на изпълнителя и да не е включено в предложената цена.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: Неприложимо		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машины - 3 бр.

Заплащането ще се извърши по банков път както следва:

- 50% - при готовност за експедиция
- 50% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка, но не по-късно от срока на договора за финансиране. Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за избор на изпълнител

по Договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 51 от ЗУСЕФСУ и ПМС №4/11.01.2024 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

във връзка с изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата.

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерий индивидуално, който дава възможност да се оцени и сравни обективно нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на процедурата и техническите спецификации.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително конкретизирани и точно определени отделни показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател:

Методика за оценка по процедурата:

Показател – П (наименование)	Относител но тегло	Макс. възможен брой точки	Символично обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Предложена цена - П ₁	30% (0,30)	100	Т _ц
2. Срок на изпълнение - П ₂	40 % (0,40)	100	Т _д
3. Гаранционно обслужване на оборудването - П ₃	20% (0,20)	100	Т _г
4. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П ₄	10% (0,10)	100	Т _п

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Изчислява се „Комплексна оценка“ – (КО) на база критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.

Показател 1 – Предложена цена - Т_ц е с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- „100” е максималните точки по показателя;
- „C_{min}” е най-ниската предложена цена;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- „C_n” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател (П₁) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_1 = T_{ц} \times 0,30$$

- където „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – „Срок на изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение – 100 точки.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложения най-кратък срок на изпълнение по следната формула:

$$T_{д} = 100 \times \frac{T_{д \min}}{T_{д n}}, \text{ където:}$$

- „100” са максималните точки по показателя;
- „T_{д min}” е най-краткият срок на изпълнение;
- „T_{д n}” е предложеният от n-я участник срок на изпълнение.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_2 = T_{д} \times 0,40 \text{ (закръгля се до втория знак след запетайката)}, \text{ където:}$$

- където „0,40” е относителното тегло на показателя.

Срокът на изпълнение се измерва в брой дни и е цяло положително число различно от 0.

Забележка:

С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби:

Минималният срок на изпълнение не може да е по-кратък от 20 (двадесет) календарни дни, а максималният срок на изпълнение не може да е по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни от сключването на договора за доставка и не по-късно от крайния срок за изпълнение на договор №BG16RFPR001-1.004-2478-C01C01 – 02.06.2026г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 3 – Гаранционно обслужване на оборудването – T_{Γ} е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, по следната формула:

$$T_{\Gamma} = 100 \times \frac{W_n}{W_{\max}}, \text{ където :}$$

- "100" е максималните точки по показателя ;
- " W_n " е гаранционно обслужване в календарни месеци, съдържащ се в оценяваната оферта ;
- " $W_{\max}$ " е най-дълго гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци.

Точките по третия показател (Π_3) на n -я участник се получават по следната формула:

$$\Pi_3 = T_{\Gamma} \times 0,20$$

- където 0,20 е относителното тегло на показателя

Забележка: участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване на оборудването по-малко от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване.

Показател 4 – Време за отстраняване на възникнал технически проблем – T_{Π} е с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,10.

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове по следната формула:

$$T_{\Pi} = 100 \times \frac{\text{Вр.отстр.пробл.} - \min}{\text{Вр.отстр.пробл.} - n}, \text{ където:}$$

- "100" е максималните точки по показателя;
- "Вр.отстр.пробл. - min" е най-краткото предложено време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове;
- "Вр.отстр.пробл. - n" е предложеното време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове на n-я участник.

Точките по четвъртия показател (П 4) на n-я участник се получават по следната формула:

$$П 4 = T_{\Pi} \times 0,10$$

- където 0,10 е относителното тегло на показателя

Забележка: Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4$$

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 100 точки.

Участник, класиран от бенефициента на първо място, се определя за изпълнител в рамките на процедура за избор на изпълнители чрез публична покана с предмет **„Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.**

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

Забележка:

- ❖ Бенефициентът си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
- ❖ Бенефициентът класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай на равенство на получената комплексна оценка и цена, изпълнител ще бъде избран чрез жребий. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. За нуждите на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Долуподписаният/-ата^{1*}

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _____,

в качеството си на _____

на _____, вписано в
(наименование на кандидата)

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № _____, със седалище _____ и адрес на управление _____, - кандидат в процедура за

определяне на изпълнител с предмет “ _____”,
(наименование на процедурата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Декларирам, че²:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
 - престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

¹ Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, декларацията се подписва от физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, декларацията се подписва и от това физическо лице..

² Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му., изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице.

- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
- 2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, който не може да бъде отстранен;
- 3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
- 4. Не е установено, че:
 - а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
- 5. По отношение на представляваният от мен кандидат (*посочва се наименованието на кандидата*) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
- 6. Представляваният от мен кандидат³:

6.1. Няма доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, или

6.2. Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 лв. ;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ 20 ____ г.
(дата)

ДЕКЛАРАТОР: _____

³ невярното се зачертава



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДОГОВОР

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 03

Днес,20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

„Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.

Обособена позиция 1 - Електрически фритюрник 2 вани - 1 бр

Обособена позиция 2 - Конвектомат - 1 бр.; База под конвектомат за 7 тави - 1 бр.

Обособена позиция 3 - Ледогенератор производителност 37 кг. - 1 бр.; Ледогенератор производителност 60кг. - 1 бр.

Обособена позиция 4 - Хладилна маса с три врати - 3 бр.; Хладилен шкаф с две врати - 3 бр

Обособена позиция 5 - Миялна машина 630/750/1465 - 1 бр.; Миялна машина 470/520/720 - 1 бр.

Обособена позиция 6 - Месомелачка - 1 бр.

Обособена позиция 7 - Професионална камерна вакуум машина - 1 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното **ОБОРУДВАНЕ** е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- 50% - при готовност за експедиция
- 50% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка, но не по-късно от срока на договора за финансиране. Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект BG16RFPR001-1.004-2478“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави ОБОРУДВАНЕТО, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящия договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатиране недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА, при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП **BG16RFPR001-1.004-2478** и настоящия договор.

IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неверифицирани разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неверифицирани разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неверифицирани разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколkokратни писмени покани.

ХІ. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ХІІ. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестieto извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_ezero@abv.bg

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
....., адрес за кореспонденция:
Тел.:, e-mail:

XVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условията на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условията за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за **СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД**, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условията за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ДОГОВОР

№ BG16RFPR001-1.004-2478-C01/ Su 04

Днес,20.... г., в гр/с....., областсе сключи този договор между:

СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД, със седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67, ЕИК: **123759930**, представлявано от Христо Георгиев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТ)**,

от една страна и от друга страна:

„.....”, със седалище и адрес на управление гр....., ул. „.....” №, ЕИК, представлявано от, в качеството му/й на, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, от друга страна

за следното:

Наименование на договора:

Доставка и монтаж на ДМА“ - 22 бр.

Обособена позиция 8 - Централен компютър - 1 бр.; Работно място - 3 бр.

Обособена позиция 9 - Кафе Машини - 3 бр.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да достави, монтира, и да осъществява гаранционно обслужване на: (наименование, марка, модел на конкретното оборудване), наричано по-нататък „ОБОРУДВАНЕТО”, съгласно и в пълно съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното ОБОРУДВАНЕ е фабрично ново, неизползвано до момента, отговаря на посочените в Офертата технически характеристики и всички доставени артикули нямат дефекти вследствие на дизайна, вложените материали или изработката.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



II. ЦЕНА:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е (цифром и словом) евро, без включен ДДС, съгласно ценовото предложение в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 (1) е в български евро и в нея са включени всички разходи, свързани с доставката, монтажа и гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Заплащането ще се извърши по банков път, по посочена банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:

- 50% - при готовност за експедиция
- 50% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка, но не по-късно от срока на договора за финансиране. Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:

Адрес на банката:

IBAN:

(3) Издадените разходооправдателни документи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на договора, следва задължително да съдържат и следния текст: „Разходът е извършен по проект **BG16RFPR001-1.004-2478**“.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 5. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация е до (цифром и словом) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор за изпълнение.

V. ДОСТАВКА:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави **ОБОРУДВАНЕТО**, предмет на настоящия договор, на следния адрес: с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

(2) Собствеността на ОБОРУДВАНЕТО преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) с подписването на приемо-предавателен протокол за доставка и заплащането на пълния размер на цената по договора съгласно чл. 3 (1) по-горе.

(3) Всички рискове до завършване на доставката на оборудването, предмет на настоящият договор, в местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Опаковката (в случай, че има такава) става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо - предавателен протокол, като се спазват всички изисквания за защита на околната среда.

(5) ОБОРУДВАНЕТО следва да бъде съпроводено с техническата документация, описана в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При констатирани недостатъци (несъответствия) на доставката с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1), се съставя констативен протокол в присъствие на представител на Изпълнителя.

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва пълно гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО, както следва:

(1) Срокът на гаранционно обслужване на ОБОРУДВАНЕТО е (.....) календарни месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. Проверка на ОБОРУДВАНЕТО и уведомяване за дефекти:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) трябва да провери ОБОРУДВАНЕТО, колкото е възможно по-скоро при доставката и незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки видим дефект в писмена форма, в противен случай, ОБОРУДВАНЕТО се счита за прието.

(2) Когато дефекти, които не са били видими при приемането, се появят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) също трябва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това в писмена форма.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) няма право на гаранция в случай на дефекти или несъответствия, за които той е отговорен или за наличието на които той е знаел, когато страните са встъпвали в договора.

Чл. 9. Време за отстраняване на възникнал технически проблем на ОБОРУДВАНЕТО е часа от получаване на сигнала, съгласно Офертата на Изпълнителя – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

----- www.eufunds.bg -----
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да получи изпълнение на договора, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението на договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при условията на чл. 4, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА), при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация и данни, имащи отношение към изпълнението предмета на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др., с определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) представител.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си - Приложение №1 и поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) изисквания.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна поддръжка.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) за ежедневен контакт и комуникация чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и др.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, произтичащи от настоящия договор.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на Договор за БФП **BG16RFPR001-1.004-2478** и настоящия договор.

IX. САНКЦИИ ПРИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Чл. 12. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 5, се задължава да изплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) неустойка в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки ден просрочие.

(2) В случай на пълно или частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) еднократна наказателна неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на настоящия договор, която неустойка е предназначена да покрие пропуснати ползи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) от неизпълнение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Възстановяването на средствата по чл. 12 ал. 1. по-горе трябва да бъде направено в евро в едномесечен срок след изпращане на писмена покана-уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай на налагане на финансова корекция или на неверифицирани разходи, свързани с предмета на този договор, от страна на УО Министерство на труда и социалната политика, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право на допълнителна неустойка в размер равен на наложената финансова корекция и/или неверифицирани разходи. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на налагане на финансовата корекция и/или решението за неверифицирани разходи, като след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) по своя вина не плати дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 3 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 4 на договора, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478. Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете страни и изтичане на договорените срокове;

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно и без предизвестие, в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на поставените от него изисквания или до нарушаване оптималното функциониране на оборудването. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи никакви неустойки или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА);

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация;

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Общността;

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него;

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в размер на 50% (петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1.

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове;

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколkokратни писмени покани.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл. 14. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ХІІ. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure):

Чл. 15. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаут и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не може да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) се дължи на извънредни обстоятелства.

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) в обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) указания за това.

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) или по причина на използваните от него алтернативни средства за изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА).

(6) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 180 дни, всяка от страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестieto извънредните обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него.

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако:

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни грижи.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА) да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (БЕНЕФИЦИЕНТЪТ) гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и контрола по ДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни органи, в рамките на техните задължения и правомощия.

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:

Чл. 17. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България.

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Чл. 18. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на следните адреси:

(1) Лице за контакт от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):**

Христо Георгиев,

адрес за кореспонденция: Гр. Стара Загора ул. Генерал Гурко 67

тел: 0899923232 e-mail: sebarno_ezero@abv.bg

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478 Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Лице за контакт от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
....., адрес за кореспонденция:
Тел.: е-mail:

ХVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 19. (1) „Доставка“ – физическа доставка на активите на мястото на изпълнение на инвестицията – с. Колена Област Стара Загора „Хотел и ресторант Сребърно езеро“

ХVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Условието на членове 1, 2, 3, 6, и раздели III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV и XVI от Условието за изпълнение към административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, са приложими за **СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД**, а условията по членове в раздели III, IV, V, VI, чл. 57 „а“ и раздел XIV от Условието за изпълнение, и до всички негови изпълнители.

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (БЕНЕФИЦИЕНТА):

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Подпис и печат:

/Христо Георгиев /

Дата:.....

Подпис и печат:

//

Дата:.....

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитет на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз по проект № BG16RFPR001-1.004-2478
Подобряване на производствения капацитета на Сребърно езеро 2007 ООД. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сребърно езеро 2007 ООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган